

Name: _____

Klasse: _____

Lösungen

Individuelles und kollektives Arbeitsrecht



Inhalt:

1. Arbeitsvertrag
2. Kündigung
3. Arbeitsgerichtsbarkeit
4. Tarifvertrag und Betriebsvereinbarung
5. Entgeltabrechnung
6. Mitbestimmung

BGP

Betriebs- und gesamtwirtschaftliche Prozesse

LF 1

Teil 2

Schuljahr
2025/2026

Städtische Berufsschule für
Versichersicherungs- und Personal-
wesen München

1. Arbeitsvertrag

Thomas war als Kaufmann für Versicherungs- und Finanzanlagen bei der Proximus Versicherungsagentur Stadler GmbH tätig und kündigte dieses Arbeitsverhältnis, um einen besser bezahlten Job bei der Proximus Versicherung AG in München anzutreten. Nach einem Vorstellungsgespräch rief ihn der für die Einstellung zuständige Direktor an und bat ihn, zur Unterzeichnung des Vertrages am 15. September bei ihm vorzusprechen. Zwei Tage vorher wurde die Vertragsunterzeichnung zurückgestellt, weil ein neu eingestellter Direktor ihn noch persönlich kennenlernen wollte. Später wurde die geplante Einstellung aus Spargründen nicht vorgenommen. Thomas hatte aber sein bisheriges Arbeitsverhältnis bereits gekündigt und verlangt nun Schadensersatz.

- Ist ein Arbeitsverhältnis zustande gekommen?
- Hat Thomas Anspruch auf Schadensersatz?



Lösung:

Arbeitsvertrag ist nicht zustande gekommen, da die Absicht bestand einen schriftlichen Arbeitsvertrag abzuschließen. Grundsätzlich sind auch mündliche Arbeitsverträge möglich.

Anspruch auf Schadensersatz besteht nicht.

Abschluss eines Vertrages richtet sich nach den Regeln des BGB ⇒ Vertragsfreiheit

Abschlussfreiheit

Formfreiheit

Inhaltsfreiheit

Antrag § 145 BGB

Dienstvertrag § 611 BGB

Annahme § 147 BGB

AG

AN

aber:

eingeschränkt durch gesetzliche Regeln z. B. bei

- Arbeitszeit
- Urlaub
- Kündigung
- Unfallschutz
- Kinderarbeit

Rasse*

Obwohl der Ausdruck nicht mehr zeitgemäß ist und wissenschaftlichen Erkenntnissen widerspricht, steht er so im Gesetz.

Das sollte mit den Schüler*innen kritisch diskutiert werden! Vielleicht im Rahmen einer Verfassungsviertelstunde?

niemand ist gezwungen, einen

Arbeitsvertrag abzuschließen

aber: Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

- § 1 AGG: Ziel: keine Benachteiligung wegen Herkunft, **Rasse***, Geschlecht, Religion, Behinderung, Alter, sexueller Identität
- § 2 AGG: Sachlicher Anwendungsbereich z.B. Stellenausschreibung, Auswahlkriterien, Vertragsgestaltung etc.
- ansonsten Schadenersatz (§ 15 AGG) i. H. v. max. 3 Monatsverdiensten
- § 8 AGG zulässige Ungleichbehandlung bei z.B. Pfarrer (Kath. Kirche) besonderen Sprachkenntnissen

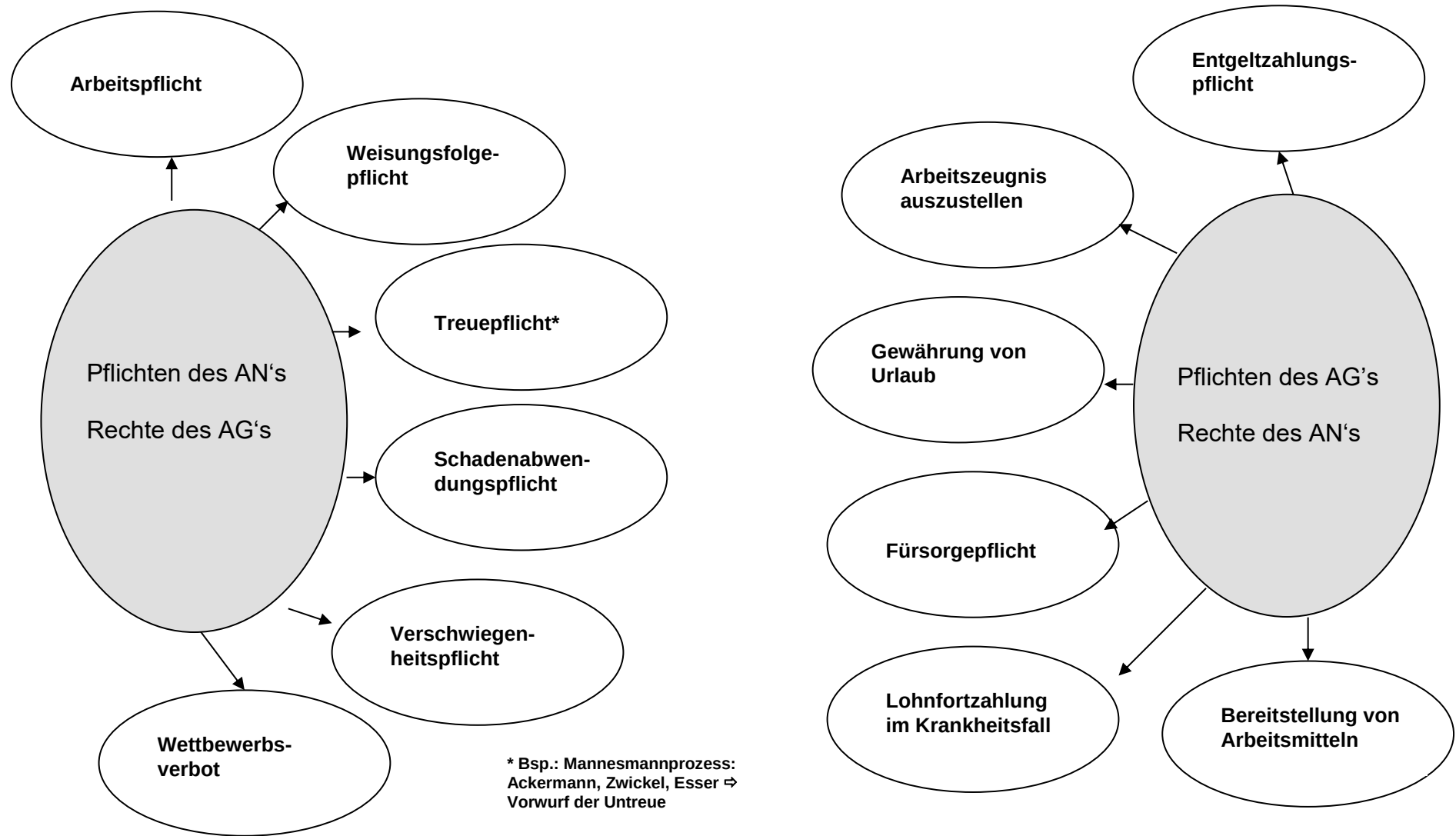
Abschlussmöglichkeiten:

- schriftlich
- mündlich (aber: nach §2 Nachweisgesetz spätestens einen Monat nach Beschäftigungsbeginn wesentliche Vertragsinhalte schriftlich)
- mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters bei Minderjährigen § 106-107 BGB

Schriftform:

- wenn im Tarifvertrag vorgeschrieben
- bei Berufsausbildungsverträgen
- bei vertraglichem Wettbewerbsverbot kaufmännischer Angestellter § 74 HGB

Rechte und Pflichten von Arbeitnehmer und Arbeitgeber



2. Kündigung

Situation:

In der Zeitung finden Sie vermehrt Schlagzeilen wie die folgenden:

Stromklau führt zu Kündigung

Das Arbeitsgericht Oberhausen musste sich mit dem Fall beschäftigen, dass einem Mitarbeiter gekündigt wurde, weil er sein Handy wiederholt im Betrieb aufgeladen und somit Strom gestohlen habe.

Emmely wegen 1,30 € gekündigt

Die Supermarkt-Kassiererin Emmely wurde nach 31 Jahren entlassen, weil sie zwei liegen gebliebene Pfandbons im Wert von 1,30 € für sich verwendet hatte. (...)



2.1 Kündigungsarten und Kündigungsfristen

Die Kündigung ist eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung.

einseitig ⇒ **der Vertragspartner muss der Kündigung nicht zustimmen**

empfangsbedürftig ⇒ **Kündigung muss dem Empfänger zugehen**

Die Beendigung von Arbeitsverträgen durch Kündigung bzw. Auflösungsvertrag bedürfen laut (§ 623 BGB der Schriftform; die elektronische Form ist ausgeschlossen.

a) Der Angestellte Patrick Seibold ist seit einem Jahr im Unternehmen. Zum 30.11. soll er gekündigt werden. Wann muss sein Arbeitgeber gemäß Gesetz die Kündigung spätestens ausgesprochen haben?

Nach § 622 Abs. 1 BGB Zugang beim AN spätestens am 2.11.

b) Max Gruber ist seit fünf Jahren bei einem Versicherungsmakler tätig. Am 16.01. möchte er eine neue Arbeitsstelle antreten. An welchem Tag muss Herr Gruber gemäß Gesetz spätestens kündigen?

Nach § 622 Abs. 1 BGB Zugang beim AG spätestens am 18.12.

c) Tanja Winter (28 Jahre) wird während ihrer Probezeit (3 Monate) mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt. Prüfen Sie die gesetzlichen Kündigungsfristen und begründen Sie Ihre Entscheidung!

Ja, nach § 622 Abs. 3 BGB, da 2 Wochen-Frist in Probezeit

d) In einem Tarifvertrag ist geregelt: „Die Arbeitsverhältnisse der Angestellten ... können beiderseits unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Wochen zum Schluss des Kalendervierteljahres gekündigt werden.“ Ist diese Vereinbarung zulässig?

Ja, nach § 622 Abs. 4 BGB kann in Tarifverträgen von den Kündigungsfristen des BGB

abgewichen werden

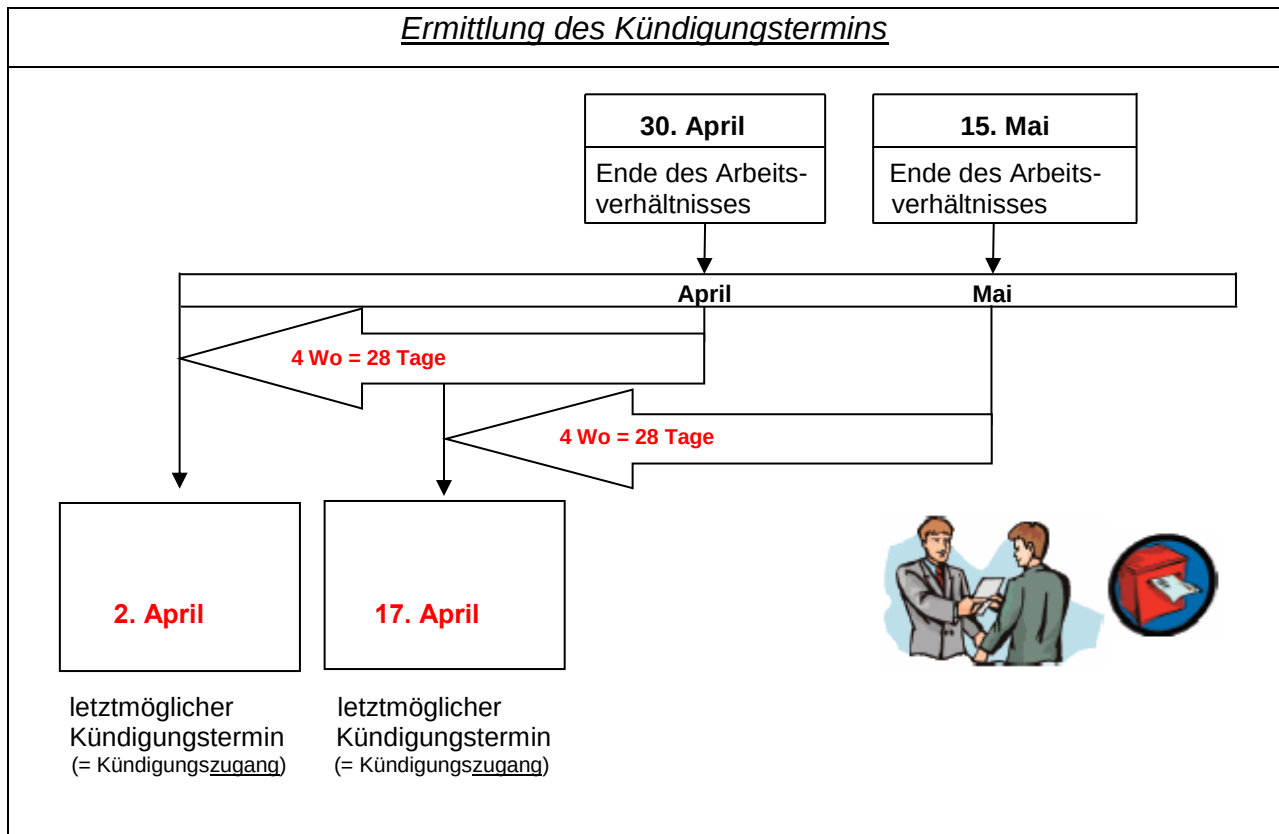
e) Im Arbeitsvertrag von dem Versicherungsangestellten Uli Wimmer wurde eine Kündigungsfrist von 8 Wochen zum Monatsende für Herrn Wimmer und eine Frist von 6 Wochen für den Arbeitgeber, jeweils zum 15. oder zum Monatsende, vereinbart. Die Versicherung hat insgesamt 120 Mitarbeiter. Wie ist die Rechtslage?

Unzulässig, nach § 622 Abs. 6 BGB, da Kündigungsfrist des AN nicht länger als die des

AG sein darf

- f) Eine Angestellte arbeitet seit 12 Jahren bei der Proximus Versicherung. Sie fragt Sie am 5. März, zu welchem Termin sie ihren Arbeitsvertrag durch fristgerechte Kündigung frühestens beenden kann. In ihrem Arbeitsvertrag wurde vereinbart, dass die gesetzlichen Kündigungsfristen gelten. Welches Datum nennen Sie ihr?

15.04.



Man unterscheidet

ordentliche Kündigung (§ 620,2 BGB)

= ..unter Einhaltung der Fristen möglich.....

.....gesetzliche Kündigungsfrist = 4 Wochen

.....(= 28 Tage) zum 15. eines Monats oder zum

.....Monatsende

.....(verlängert sich für den AG nach § 622 BGB

.....mit der Dauer der Betriebszugehörigkeit).....

.....

.....

.....

.....

.....

außerordentliche Kündigung (§ 626 BGB)

= ..aus wichtigem Grund (z. B. Diebstahl, Unter-.....

.....schlagung, Beleidigung) jederzeit für AN und

.....AG möglich (§ 626 Abs. 1 BGB);.....

.....Aber: Kündigung muss innerhalb 2 Wochen

.....nach Kenntnis der für die Kündigung

.....maßgebenden Tatsachen erfolgen

..... (§ 626 Abs. 2 BGB).....

.....

.....

.....

.....

.....

Ausnahme: Bei befristeten Arbeitsverträgen (z. B. ...**Aushilfsjobs, Saisonarbeit, Schwangerschafts-.....**
vertretung.....) entfällt i. d. R. die ordentliche Kündigung.

☞ Geben Sie für die folgenden Fälle jeweils an, ob eine ordentliche oder eine außerordentliche Kündigung durch den AN oder den AG erfolgt!

	Kündigungsrecht	
	ordentlich	außer- ordentlich
1. Eine Angestellte bleibt ständig unbefugt der Arbeit fern.		X AG
2. AN verweigert fortgehend die Arbeitsleistung.		X AG
3. Ein Kaufmann schließt eines seiner drei Geschäfte mit vier Mitarbeitern.	X AG	
4. Ein AN stiehlt einem Kollegen 500,00 €.		X AG
5. Ein AN bekommt seit 3 Monaten keinen Lohn.		X AN
6. Ein AN beantragt Urlaub, erhält ihn aber nicht. Der AN fährt trotzdem in den Urlaub, weil er ihn bereits gebucht hat.		X AG
7. Ein AN telefoniert trotz Abmahnung wiederholt privat, obwohl Privatgespräche über Dienstapparate nicht erlaubt sind.		X AG
8. Ein AN zieht zu seiner 350 km entfernt lebenden Freundin.	X AN	

Petra Listig hat am 05.10. eine größere Menge Bargeld veruntreut. Dies wurde am 07.10. von Ihrem Arbeitgeber bemerkt. Er kündigt ihr daraufhin am 26.10. fristlos.
 Wie ist die Rechtslage? Begründen Sie Ihre Ansicht!

...Die Kündigung ist rechtsunwirksam, da eine fristlose Kündigung nach § 626,2 BGB innerhalb

...von 2 Wochen nach Vorlage des Grundes erfolgen muss, somit spätestens am 21.10. d. J.

.....

2.2 Allgemeiner Kündigungsschutz

1. Für welche Unternehmen gilt das KSchG?

..... **Betriebe mit mehr als 10 Arbeitnehmern (vgl. § 23 KSchG regelmäßig Beschäftigte, Teil-.....
.....zeitmitarbeiter werden anteilig berücksichtigt), die länger als 6 Monate beschäftigt sind**.....

Besonderheiten bei der ordentlichen Kündigung durch den Arbeitgeber:

§ 1 Kündigungsschutzgesetz (KSchG):

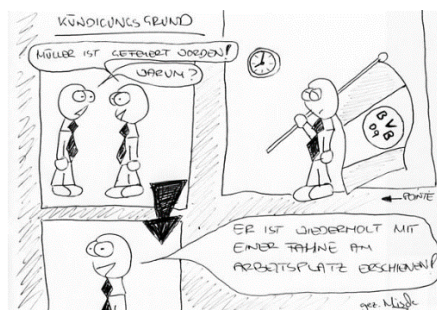
- (1) Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses gegenüber einem Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis in demselben Betrieb oder Unternehmen ohne Unterbrechung länger als 6 Monate bestanden hat, ist rechtsunwirksam, wenn sie sozial ungerechtfertigt ist.
- (2) Sozial ungerechtfertigt ist die Kündigung, wenn sie nicht durch die Gründe, die in der Person oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen, oder durch dringende betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers in diesem Betrieb entgegenstehen, bedingt ist.

2. Unter welcher Bedingung ist eine ordentliche Kündigung gemäß § 1 (1) KSchG rechtsunwirksam?

..... **Wenn Kündigung sozial ungerechtfertigt ist.**.....

3. In welchen Fällen ist eine Kündigung sozial ungerechtfertigt?

..... **Wenn Gründe nicht in Person, Verhalten liegen oder betriebsbedingt sind**.....



Bei betriebsbedingter Kündigung müssen die von der Kündigung Betroffenen nach folgenden, gesetzlich vorgesehenen, sozialen Kriterien ausgewählt werden:



..... **Beschäftigungsdauer Lebensalter Unterhaltungspflichten Schwerbehinderung**.....

→ Wenn diese Kriterien nicht korrekt berücksichtigt werden, ist eine Kündigung

..... **sozial ungerechtfertigt**.....

Beurteilen Sie folgende Fälle nach dem KSchG:

1. Nach der Umstellung der Buchhaltung auf EDV ist Heinrich Dangl, Buchhalter der Assekura AG, auch nach erfolgter Weiterbildung für diese Arbeit nicht mehr geeignet. Sein Arbeitgeber kündigt ihm ordentlich und fristgerecht.

..... **Kündigung ist sozial gerechtfertigt, da Grund in Person des AN**

.....

2. Trotz Alkoholverbotes erschien Manuela, Angestellte der Assekura AG, wiederholt angeheitert an ihrem Arbeitsplatz. Der Arbeitgeber kündigte ihr ordentlich und fristgerecht.

..... **Kündigung ist sozial gerechtfertigt, da Grund in Verhalten des AN**

.....

3. Die 19-jährige Versicherungsangestellte Doris Maier führt ständig von ihrem Arbeitsplatz private Telefonate. Als sie der Gruppenleiter das erste Mal erwischt, kündigt ihr die Versicherung.

..... **Die verhaltensbedingte Kündigung ist nicht gültig – Abmahnung ist notwendig**

.....

4. Die durch den schwachen Kapitalmarkt verursachte schlechte Finanzlage des Unternehmens zwingt die Unternehmensleitung zur Durchführung einschneidender Rationalisierungsmaßnahmen. Sind die dadurch bedingten Kündigungen sozial gerechtfertigt?

..... **Ja, da dringend betriebliche Erfordernisse – aber soziale Gesichtspunkte beachten**

.....

5. Die Autobau AG beschäftigt 4000 Angestellte. Wegen der Umstellung der Produktion auf Elektroautos soll 10 % der langjährig Beschäftigten gekündigt werden.

a) Welche gesetzliche Grundlage muss die Autobau AG bei der Kündigung beachten. Begründen Sie ihre Antwort!

b) Welche Form der Kündigung erhalten die betroffenen Kollegen?

c) Welche Kriterien müssen bei der Kündigung beachtet werden?

... **a) das Kündigungsschutzgesetz, da das Unternehmen mehr als 10 Angestellte hat**

... **b) betriebsbedingte Kündigung**

... **c) Lebensalter, Beschäftigungsdauer, Unterhaltungspflichten, Schwerbehinderung**

Gründe in der Person / Verhalten	betriebliche Erfordernisse
• häufige Kurzerkrankungen • Drogensucht • Entzug der Fahrerlaubnis bei Kfz Fahrern • Unpünktlichkeit • mangelnde fachliche Eignung • Beleidigung, Arbeitsverweigerung	• Rationalisierung • Auftragsmangel • Stilllegung
aber: bei verhaltensbedingter Kündigung im Leistungsbereich ist vorherige Abmahnung erforderlich	aber: Berücksichtigung sozialer Gesichtspunkte notwendig: Betriebszugehörigkeit, Lebensalter Unterhaltspflichten, Schwerbehinderung

2.3 Besondere Kündigungsschutzbestimmungen

... gelten für:

a) Auszubildende

- ⇒ Arbeitgeber darf nach der Probezeit nur aus wichtigem Grund (z. B. Diebstahl, Unterschlagung) ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen (§ 22 BBiG)

b) Schwangere und Mütter

- ⇒ Kündigung während der Schwangerschaft und bis 4 Monate nach der Entbindung ist unzulässig (§ 17 MuSchG) **Achtung: nicht verwechseln mit § 3 bzw. §16 MuSchG ⇒ Beschäftigungsverbot 6 Wochen vor und 8 Wochen bzw. 12 Wochen (bei Mehrlingen) nach der Geburt**



c) Eltern

- ⇒ Kündigungsschutz während der Elternzeit (§ 18 BEEG)

d) Schwerbehinderte (mind. 30 %)

- ⇒ Kündigung des Arbeitsverhältnisses nur mit Zustimmung des Integrationsamtes möglich (§ 168 SGB IX)

e) Betriebsratsmitglieder und Jugend- und Auszubildendenvertreter

- ⇒ Kündigung während und bis 1 Jahr nach Beendigung der Tätigkeit ausgeschlossen (§ 15 KSchG u. BetrVG)

f) freiwilliger Wehrdienst / Wehrübungen (max. 23 Monate)

- ⇒ Arbeitsplatz darf während des freiwilligen Wehrdienstes nicht gekündigt werden (§ 2 ArbPISchG)

Achtung: Arbeitsplatzschutzgesetz gilt nicht beim Bundesfreiwilligendienst!

g) Familienpflegezeit

- ⇒ Kündigungsverbot von Ankündigung bis Ende der kurzfristigen Arbeitsverhinderung wegen Pflege eines nahen Angehörigen (PflegeZG)

2.4 Die Rolle des Betriebsrates bei der Kündigung

Hat das Unternehmen einen Betriebsrat, so gilt außerdem:

§ 102, 1 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG): "Der Betriebsrat ist vor jeder Kündigung zu hören."

"Der Betriebsrat" ⇒ **gilt nur in Betrieben mit Betriebsrat**

"ist vor" ⇒ **ohne Anhörung des Betriebsrates** ⇒ **Kündigung ist unwirksam**

"jeder Kündigung" ⇒ **ordentlicher und außerordentlicher Kündigung**

"zu hören" ⇒ **Betriebsrat hat kein Mitbestimmungsrecht** ⇒ **kann Kündigung nicht verhindern** ..

Aber: Bei Kündigung durch den AG trotz Einspruch des Betriebsrats, erhält der AN vom AG eine Abschrift des Widerspruchs, mit der er vor dem Arbeitsgericht (innerhalb 3 Wochen ab Zugang der Kündigung) gegen die Kündigung (sog. Kündigungsschutzverfahren) klagen kann.

Markieren Sie in § 102 III BetrVG, aus welchen Gründen der Betriebsrat einer ordentlichen Kündigung (innerhalb einer Woche, bei außerordentlicher Kündigung innerhalb von 3 Tagen) widersprechen kann.

Abmahnung

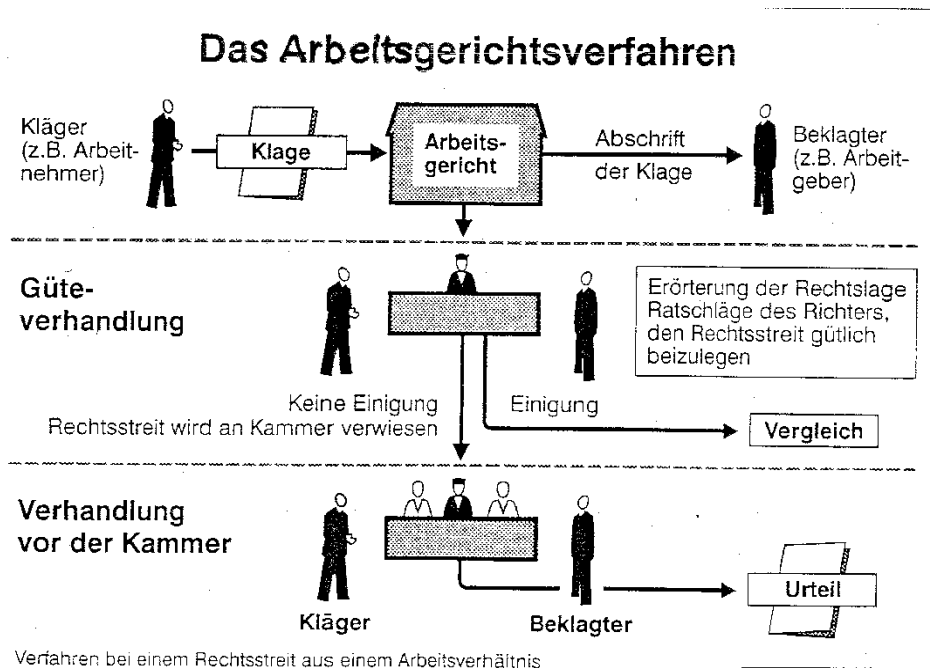
Gesetzlich nicht geregelt, aber trotzdem von Belang, ist die **Abmahnung**. Sie wird vom AG bei Pflichtverletzungen des AN ausgesprochen, um diesen zu warnen, dass er im Wiederholungsfall mit der Kündigung des Arbeitsverhältnisses zu rechnen hat. Dies geschieht meist schriftlich und wird in der Personalakte dauerhaft abgelegt (Dokumentationsfunktion).

Grund: Arbeitsgerichte verlangen häufig Abmahnung des AN vor einer Kündigung.

2.5 Die Arbeitsgerichtsbarkeit

Die vor dem Arbeitsgericht ausgetragenen arbeitsrechtlichen Streitigkeiten können verschiedener Art sein:

AG	↔	AN
AG	↔	Betriebsrat
AG-Verband bzw. AG	↔	Gewerkschaft



Aufgabe 1:

Streitigkeiten um den Lohn oder über Kündigungen machen über die Hälfte aller Prozesse vor dem Arbeitsgericht aus. Beispiel: Einer Verkäuferin wurde gekündigt, weil sie in einem Ladengeschäft gegenüber einer Kundin, sie "haue ihr eine aufs Maul" gesagt hat. Die Verkäuferin ging vor Gericht.

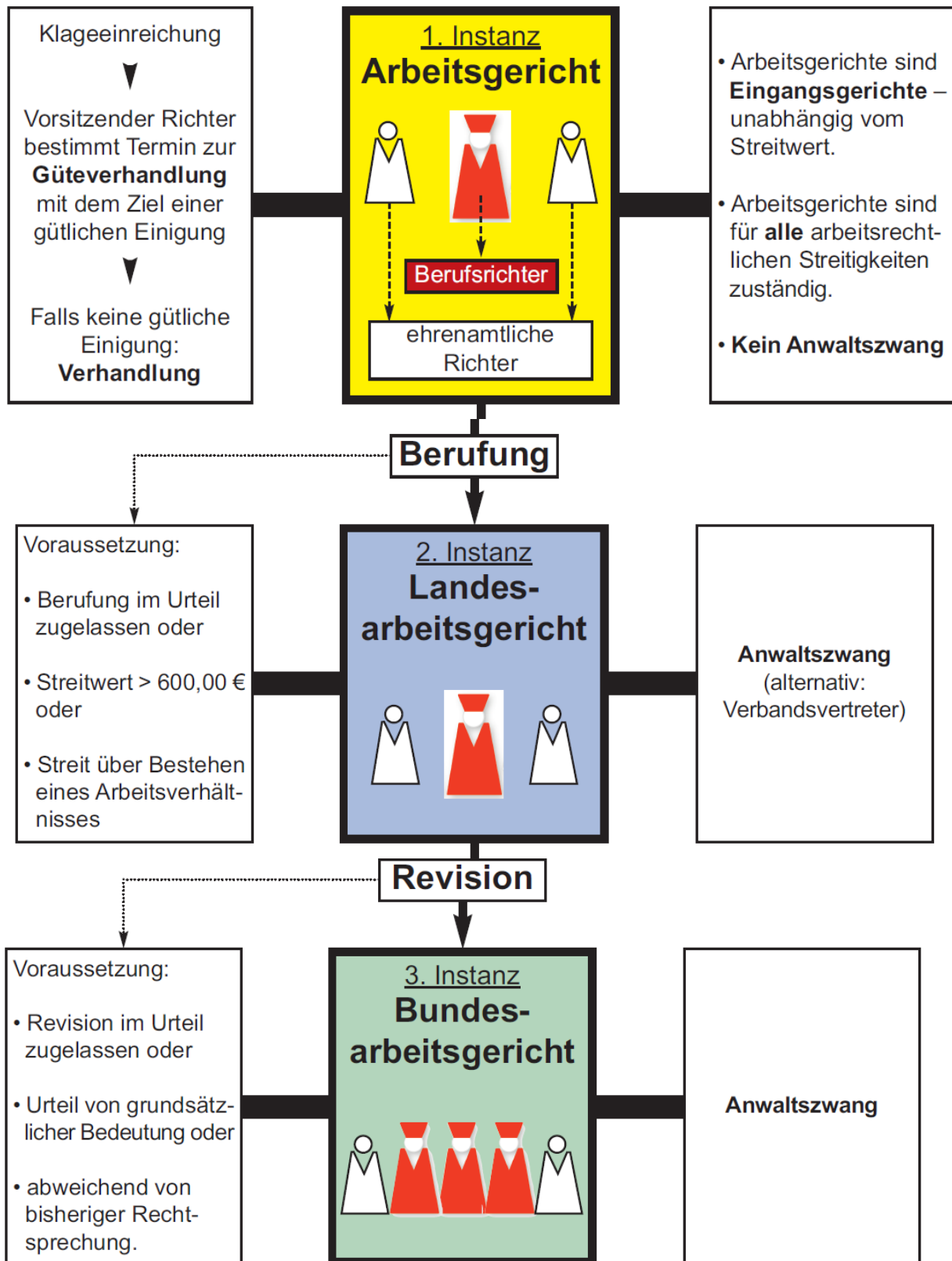
- Welche Art von Kündigungsgrund lag aus Sicht des Arbeitgebers vor? **außerordentliche Kündigung**
- Wie hat das Gericht entschieden? **die fristlose Kündigung war gerechtfertigt**
- Wie würden Sie als Richter entscheiden? **schülerindividuelle Lösung**

Aufgabe 2: Für welche Streitigkeiten ist das Arbeitsgericht zuständig? a-d-e

- Bei Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer über Vergütung.
- Bei Streitigkeiten wegen eines Rentenanspruchs.
- Bei Streitigkeiten wegen Nichterteilung einer Baugenehmigung durch die Baubehörde.
- Bei Streitigkeiten wegen einer fristlosen Entlassung.
- Bei Streitigkeiten zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften wegen Nichteinhaltung eines Tarifvertrages.

Instanzenmodell (Aufbau der Arbeitsgerichtsbarkeit)

Hinweise: • Ehrenamtliche Richter sind aus den Kreisen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Sie haben gleiches Stimmrecht wie der Vorsitzende Richter.
• Örtliche Zuständigkeit: Wohn- bzw. Geschäftssitz des Beklagten, also üblicherweise Arbeitsstätte des Arbeitnehmers



Aufgabe 3: Welche Möglichkeit hat man, wenn man mit einem Urteil nicht einverstanden ist?

.....**Berufung vor dem Landesarbeitsgericht**.....

Aufgabe 4: Welches Gericht behandelt Fälle, die von grundsätzlicher Bedeutung sind?

.....**Bundesarbeitsgericht (in Erfurt)**.....

Aufgabe 5: Wohin können sich Auszubildende vor dem Gang zum Arbeitsgericht noch hinwenden?

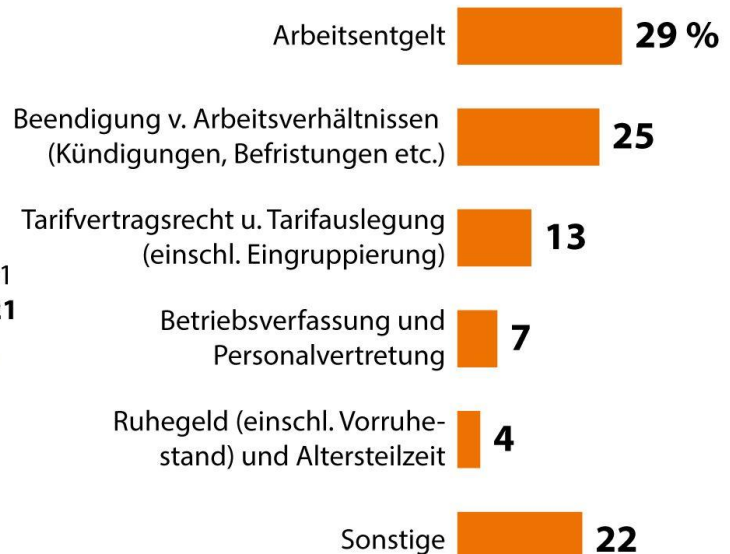
.....**Streitigkeiten aus dem Ausbildungsverhältnis können vor dem Gang zum Arbeitsgericht**.....

.....**dem Schlichtungsausschuss der IHK vorgelegt werden**.....

Ärger mit dem Job – Streit bis zur letzten Instanz

Zahl der beim Bundesarbeitsgericht
eingegangenen Verfahren

Bei den 2021 eingegangenen Verfahren
ging es um diese Streitigkeiten (Rechtsgebiete)



Prüfen Sie Ihr Wissen!

1. Kreuzen Sie an, ob der Arbeitgeber in folgenden Fällen eine außerordentliche Kündigung aussprechen darf?

Sachverhalt	Ja	Nein
Unterschlagung von Betriebsgeldern	x	
Unsorgfältige und zu langsame Arbeitsweise		x
Unerwartete Stornierung eines Großauftrages		x
Übertretung des Rauchverbots im Büro		x
Lang andauernde Erkrankung		x
Entziehung der Fahrerlaubnis für einen Kraftfahrer	x	

2. Dem AN Werner P., 30 Jahre, Betriebszugehörigkeit 8 Monate soll zum 15.06. gekündigt werden.

- a) Wann muss die Kündigung dem Herrn P spätestens zugegangen sein? (Datum)
b) Wann muss spätestens die Kündigung bei 3-jähriger Betriebszugehörigkeit erfolgen? (Datum)

..... **a) am 18.05.**

..... **b) bei 3-jähriger Betriebszugehörigkeit ist eine Kündigung zum 15.06. nicht möglich, da**

..... **Kündigungsfrist nach § 622 BGB einen Monat zum Monatsende beträgt ⇒ um dem AN am**

..... **31.05. zu kündigen, muss die Kündigung am 30.04. ausgesprochen werden.**

.....

.....

3. Wann gerät bei schriftlicher Kündigung durch den AG die Kündigung in den Machtbereich des Empfängers?

..... **bei Aushändigung (z. B. im Büro), bzw. wenn sie im Briefkasten liegt (bei Versendung mit**

..... **der Post)**

.....

4. Herr Wolters ärgert sich im Büro, dass sein Computer zum 5. Mal hintereinander abstürzt. Wutentbrannt sagt er, als gerade sein Chef hereinkommt, zu seinem Kollegen: "Mir reicht's mit dem dämlichen PC, ich kündige!". Welche Folge kann diese Aussage haben?

..... **keine, da laut § 623 BGB die Schriftform für die Kündigung vorgeschrieben ist.**

.....

5. Prüfen Sie in den folgenden Fällen, ob eine Kündigung rechtswirksam bzw. rechtsunwirksam ist.

	rechtswirksam	rechtsunwirksam
a. Kündigung eines Schwerbehinderten ohne Zustimmung des Integrationsamts		x
b. Kündigung einer Arbeitnehmerin, die keine Elternzeit in Anspruch genommen hat, fünf Monate nach der Geburt des Kindes	x	
c. Kündigung eines Arbeitnehmers ohne Anhörung des Betriebsrates		x
d. Ordentliche Kündigung eines Betriebsratsmitgliedes mit Zustimmung des Betriebsrats		x
e. Außerordentliche Kündigung eines Betriebsratsmitgliedes	x	
f. Kündigung eines Arbeitnehmers aus Anlass des freiwilligen Wehrdienstes		x
g. Kündigung eines Auszubildenden fünf Monate nach Ausbildungsbeginn ohne wichtigen Grund		x

Entscheiden Sie, ob die folgenden Vereinbarungen über Kündigungsfristen zulässig sind:

6. In einem Tarifvertrag wird vereinbart, dass die verlängerten Kündigungsfristen nach § 622,2 BGB einheitlich auf vier Wochen abgekürzt werden.

.....**zulässig, nach § 622, 4 BGB**.....

7. Im Arbeitsvertrag zwischen dem Prokuristen Walter Müller und der BMW AG wird eine Kündigungsfrist von 18 Monaten für den AG vereinbart.

.....**zulässig, da zugunsten des AN**.....

8. Im Arbeitsvertrag zwischen dem Bauunternehmer Hans Hartmann und seinem Prokuristen Dieter Kaiser wird vereinbart, dass der Arbeitgeber mit einer Frist von sechs Monaten und der Arbeitnehmer mit einer Frist von neun Monaten kündigen darf.

.....**Unzulässig nach § 622,6 BGB, Kündigungsfrist des AN darf nicht länger als die des AG sein**.....

9. Im Arbeitsvertrag zwischen dem Bauunternehmer Hartmann und dem Facharbeiter Thomas Heil wird in der Probezeit eine Kündigungsfrist von einer Woche vereinbart.

.....**Unzulässig nach § 622,3 BGB zwei Wochen**.....

10. Entscheiden Sie, ob folgende Kündigungen nach dem KSchG sozial gerechtfertigt bzw. sozial ungerechtfertigt sind! Kurze Begründung!

a) Kündigungsgrund: Stilllegung einzelner Abteilungen des Unternehmens. Soziale Gesichtspunkte bei der Auswahl des zu entlassenden Arbeitnehmers wurden berücksichtigt.

.....**sozial gerechtfertigt da betriebliche Erfordernisse gegeben sind und soziale Gesichtspunkte berücksichtigt wurden**.....

b) Kündigungsgrund: Wiederholte, abgemahnte Unpünktlichkeit des Arbeitnehmers. Soziale Gesichtspunkte wurden nicht geprüft.

..... **sozial gerechtfertigt, da im Verhalten des AN und Abmahnung erfolgte**

c) Kündigungsgrund: Einmalige Nichtbefolgung einer Anordnung der Unternehmensleitung

..... **nicht gerechtfertigt, Fehlverhalten muss mehrmals auftreten und abgemahnt werden** ..

d) Kündigungsgrund: Offensichtliche mangelnde fachliche Eignung des Arbeitnehmers. Ein Einsatz in einer anderen, niedriger bezahlten Beschäftigung wäre möglich, wurde aber von dem Arbeitnehmer verweigert.

..... **sozial gerechtfertigt, da Verweigerung der anderen Tätigkeit (personen bedingter Kündigungsgrund)**

11. In dem vor 3 Jahren gegründeten Maschinenbaubetrieb mit zwanzig Mitarbeitern werden an einer Anlage drei Schlosser beschäftigt:

- a) Alfred Alt, 49 Jahre alt, verheiratet, keine Kinder, kaum Fehlzeiten, ausgeglichene Leistungen.
- b) Berthold Berger, 37 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, erhebliche Fehlzeiten, ausgeglichene Leistungen.
- c) Claus Hofmann, 22 Jahre alt, unverheiratet, keine Fehlzeiten, sehr gute Leistungen.

Im Rahmen eines umfangreichen Investitionsprogrammes wird die Anlage durch eine modernere ersetzt, die nur noch von zwei Schlossern bedient zu werden braucht. Eine Umschulung der Arbeitnehmer auf eine andere Tätigkeit ist nicht möglich. Welchem Arbeitnehmer kann der Betrieb kündigen?

..... **Claus Hofmann, da er keine Unterhaltsverpflichtungen hat u. geringstes Lebensalter**

IHK-Prüfungsaufgaben zu Arbeitsvertrag und Kündigung

1. Als AssistentIn des Personalchefs der Elektrogeräte GmbH (insgesamt 84 Mitarbeiter/-innen) werden Sie mit personalwirtschaftlichen Problemen konfrontiert. Ihnen wird der untenstehend abgebildete Vordruck als Muster-Arbeitsvertrag zur vorherigen Prüfung vorgelegt. Prüfen Sie, welcher Punkt des Arbeitsvertrages den gesetzlichen Bestimmungen widerspricht! (6)

Arbeitsvertrag	
Zwischen	 im folgenden Arbeitgeber genannt
und	 im folgenden Arbeitnehmer genannt
wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen:	
1. Art und Dauer der Tätigkeit	
Der Arbeitnehmer wird ab als unbefristet eingestellt.	
2. Entgelt:	
Als Vergütung wird ein Gehalt von brutto pro Monat vereinbart.	
3. Arbeitszeit:	
Als regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ausschließlich der Pausen werden 40 Stunden vereinbart.	
4. Probezeit :	
Die ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen gekündigt werden.	
5. Beendigung des Arbeitsverhältnisses:	
Das Arbeitsverhältnis kann nach Ablauf der Probezeit vom Arbeitnehmer mit einer Frist von vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.	
6. Urlaub:	
Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf 20 Werktage (pro Kalenderjahr) Erholungsurlaub unter Fortzahlung der Bezüge.	
7. Verschwiegenheitspflicht:	
Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, während und auch nach eventueller Beendigung des Arbeitsverhältnisses über alle ihm während seiner Tätigkeit bekannt gewordenen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse Stillschweigen zu bewahren.	

2. Als Assistentin des Personalchefs der Elektrogeräte GmbH (insgesamt 84 Mitarbeiter/-innen) werden Sie mit personalwirtschaftlichen Problemen konfrontiert. Für den Abschluss eines Arbeitsvertrages muss der Bewerber wahrheitsgemäß über berufliche Qualifikationen und beschäftigungsrelevante Fragen Auskunft geben. Prüfen Sie, mit welchem Auskunftsbegehren Sie einen unzulässigen Frageinhalt ansprechen würden! (4)

1. Schwerbehinderung
2. Beruflicher Werdegang
3. Familienstand
4. Gewerkschaftszugehörigkeit
5. Krankenkassenzugehörigkeit
6. Alter

Aufgabe	1	2
Lösung	6	4

3. Sie sind Mitarbeiter der Hansen OHG und in der Personalabteilung eingesetzt. Wegen zunehmender Absatzschwierigkeiten sollen aus „betrieblichen Gründen“ mehrere Mitarbeiter entlassen werden. Die Abteilungsleiterin Frau Luft beauftragt Sie, die geplanten Entlassungen vorzubereiten. Was müssen Sie dabei beachten? **(2)**
1. Die Kündigungen bedürfen der Zustimmung der Arbeitnehmer.
 2. Die Auswahl der zu kündigenden Arbeitnehmer muss nach sozialen Gesichtspunkten erfolgen.
 3. Sofern keine vertragliche Regelung besteht, ist die Kündigungsfrist für Arbeiter und Angestellte unterschiedlich lang.
 4. Auszubildende können erst nach Ablauf der Probezeit entlassen werden.
 5. Außerordentliche (fristlose) Kündigungen sind nur bei befristeten Arbeitsverhältnissen möglich.
4. Frau Luft kündigt einem Arbeitnehmer ohne Anhörung des Betriebsrates. Wie ist nach dem Betriebsverfassungsgesetz die Rechtslage? **(4)**
1. Die Kündigung ist wirksam, weil weder eine Anhörung noch eine Zustimmung des Betriebsrates vorgeschrieben ist.
 2. Die Kündigung ist wirksam, weil eine Anhörung des Betriebsrates nicht vorgeschrieben ist.
 3. Die Kündigung wird durch nachträgliche Anhörung des Betriebsrates wirksam.
 4. Die Kündigung ist unwirksam, weil eine Anhörung des Betriebsrates zwingend vorgeschrieben ist.
 5. Die Kündigung ist unwirksam, weil jede Kündigung der Zustimmung des Betriebsrates bedarf.
5. Ein Sachbearbeiter eines Kreditinstitutes erhält an seinem Arbeitsplatz Einblick in die Vermögensverhältnisse seines Nachbarn. Dabei stellt er fest, dass dieser hoch verschuldet ist. Am Abend erzählt er dies in seinem Bekanntenkreis weiter. Der Nachbar erfährt dies und beschwert sich beim Kreditinstitut. Eine Woche nach der Beschwerde kündigt das Kreditinstitut nach Anhörung des Betriebsrates das Angestelltenverhältnis schriftlich und fristlos. Ist diese Kündigung wirksam? **(1)**
1. Ja, weil gegen die Schweigepflicht verstoßen wurde und alle rechtlichen Voraussetzungen beachtet wurden.
 2. Ja, weil ein Angestelltenverhältnis jederzeit fristlos gekündigt werden kann.
 3. Nein, weil die Verletzung der Schweigepflicht lediglich eine zivilrechtliche Angelegenheit ist und sich nicht auf das Arbeitsverhältnis auswirken kann.
 4. Nein, weil die Zustimmung des Betriebsrates nicht vorliegt.
 5. Nein, weil sie nicht fristgerecht erfolgte.
6. Prüfen Sie, für welche Mitarbeiter/-innen ein besonderer Kündigungsschutz besteht! **(1)**
1. Für alle Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung
 2. Für alle Arbeitnehmer während der Probezeit
 3. Für alle Gewerkschaftsmitglieder
 4. Für alle volljährigen Angestellten
 5. Für alle Abteilungsleiter

Aufgabe	3	4	5	6
Lösung	2	4	1	1

7. Herr Kurz, Auszubildender zum Versicherungs- und Finanzkaufmann im 3. Ausbildungsjahr, 21 Jahre alt, hat wiederholt die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes missachtet. Letztmals wurde diese Verfehlung vor drei Tagen festgestellt. Da Herr Kurz bereits wegen der früheren Vorfälle ermahnt und schriftlich abgemahnt wurde, kündigt ihm der Personalleiter fristlos, nachdem er vorher den Betriebsrat darüber informiert hat. Stellen Sie fest, welchen Fehler der Personalleiter begangen hat! **(4)**

1. Er hat nicht bedacht, dass sich Herr Kurz bereits in der zweiten Hälfte der Ausbildungszeit befindet.
2. Er hat die Kündigung nicht fristgerecht ausgesprochen.
3. Er hat die Jugend- und Auszubildendenvertretung nicht vorher informiert.
4. Er hat den Betriebsrat nur informiert, aber nicht angehört.
5. Er hat die Eltern des Auszubildenden nicht vorher informiert.

8. Was beinhaltet der allgemeine Kündigungsschutz? **(1)**

1. Den Schutz vor sozial ungerechtfertigten Kündigungen.
2. Den Kündigungsschutz für Wehrdienst- und Zivildienstleistende
3. Den Kündigungsschutz für Schwerbehinderte
4. Den Kündigungsschutz für werdende Mütter
5. Den Kündigungsschutz für Auszubildende

9. Der Mitarbeiterin Petra Martin wurde aus zwingenden betrieblichen Gründen gekündigt. Die sozial gerechtfertigte Kündigung erfolgte mit Zustimmung des Betriebsrates und ging ihr am 7. April 2013 zu. Einzelvertragliche und tarifvertragliche Kündigungsfristen wurden nicht vereinbart.

Folgende Daten sind bekannt:

Name	Geburtsdatum	Eintritt in den Betrieb
Martin, Petra	1970-02-16	2004-07-01

Ermitteln Sie für Frau Martin mit Hilfe der gesetzlichen Bestimmungen das Datum des letzten Arbeitstages vor dem Ausscheiden aus dem Betrieb! Nennen Sie das Datum (Monat, Tag)! **(07-31)**

§ 622 BGB [Kündigungsfrist bei Arbeitsverhältnissen]

(1) Das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten (Arbeitnehmers) kann mit einer Frist von vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.

(2) Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungsfrist, wenn das Arbeitsverhältnis in dem Betrieb oder Unternehmen

1. zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats,
2. fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
3. acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
4. zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats,
5. zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines Kalendermonats,
6. fünfzehn Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats,
7. zwanzig Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats.

Bei der Berechnung der Beschäftigungsdauer werden Zeiten, die vor der Vollendung des fünfundzwanzigsten Lebensjahres des Arbeitnehmers liegen, nicht berücksichtigt.

Aufgabe	7	8	9
Lösung	4	1	07-31

10. Als Assistentin des Personalchefs der Elektrogeräte GmbH (insgesamt 84 Mitarbeiter/-innen) werden Sie mit personalwirtschaftlichen Problemen konfrontiert. Prüfen Sie, für welchen Fall das Arbeitsgericht zuständig ist! **(5)**
1. Ein Arbeiter ist mit der Berechnung seiner Rente nicht einverstanden und klagt.
 2. Ein Angestellter hat von seinem Arbeitgeber einen betrieblich genutzten Pkw gekauft und will wegen Sachmangels klagen.
 3. Eine Auszubildende will das Ergebnis der Abschlussprüfung gerichtlich feststellen lassen.
 4. Ein Arbeitnehmer will klagen, weil die von seinem Hausarzt empfohlene Kur von der Krankenkasse abgelehnt wurde.
 5. Einem Mitarbeiter ist fristgerecht gekündigt worden. Der Betriebsrat widerspricht schriftlich dieser Kündigung und empfiehlt dem Arbeitnehmer zu klagen.
11. Herr Meier entscheidet sich 2 Jahre freiwilligen Wehrdienst bei der Bundeswehr zu leisten. Auf welche Rechtsvorschrift kann er sich berufen, wenn er danach weiterbeschäftigt werden möchte? **(2)**
1. Kündigungsschutzgesetz
 2. Arbeitsplatzschutzgesetz
 3. Tarifvertrag
 4. Bürgerliches Gesetzbuch
 5. Betriebsverfassungsgesetz
12. Herr Grünbier hat am 6. September das Arbeitsverhältnis zum 30. September gekündigt. Prüfen Sie, ob die Kündigung von Herrn Grünbier den gesetzlichen Vorschriften entspricht! **(4)**
1. Die Kündigung ist wirksam, da die Kündigungsfrist von sechs Wochen zum Quartalsende eingehalten wurde.
 2. Die Kündigung ist wirksam, da Herr Grünbier vor dem 15. des Monats gekündigt hat.
 3. Die Kündigung ist nicht wirksam, da der Betriebsrat nicht gehört wurde.
 4. Die Kündigung ist nicht wirksam, da die Frist von vier Wochen zum Monatsende nicht eingehalten wurde.
 5. Die Kündigung ist wirksam, obwohl sie nur mündlich ausgesprochen wurde.

Aufgabe	10	11	12
Lösung	5	2	4

13. Winter 2021-2022, Aufgabe 10, Antwort 02.11.2021

Als Mitarbeiter/-in der Personalabteilung der Süddeutschen Hausgeräte GmbH begleiten Sie die Einstellung von Stefanie Grubert, die ab 01.12.2021 in Vollzeit als Angestellte im Controlling für die Süddeutsche Hausgeräte GmbH arbeiten wird. Frau Grubert ist 35 Jahre alt und seit 4 Jahren im Rechnungswesen der Hubbauer OHG als Buchhalterin angestellt. Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen für die Süddeutsche Hausgeräte GmbH und die Hubbauer OHG bestehen nicht.

Frau Grubert musste ihr Arbeitsverhältnis mit der Hubbauer OHG unter Beachtung der gesetzlichen Kündigungsfristen fristgerecht zum 30.11.2021 kündigen.

Stellen Sie mithilfe des abgebildeten Auszugs aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und des abgebildeten Kalenders fest, wann (TT.MM.JJJJ) die Kündigung von Frau Grubert der Hubbauer OHG spätestens zugehen musste!

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

§ 622 Kündigungsfristen bei Arbeitsverhältnissen

(1) Das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten (Arbeitnehmers) kann mit einer Frist von vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.

(2) Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungsfrist, wenn das Arbeitsverhältnis in dem Betrieb oder Unternehmen

1. zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats,
 2. fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
 3. acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
 4. zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats,
 5. zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines Kalendermonats,
 6. 15 Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats,
 7. 20 Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats.
- [...]

Kalender 2021 (Auszug)

September 2021						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Oktober 2021						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

November 2021						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Dezember 2021						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

14. Winter 2021-2022, Aufgabe 12, Antwort 2

Stellen Sie fest, welche Information zum Abschluss des unbefristeten Arbeitsvertrags zwischen der Süddeutschen Hausgeräte GmbH und Frau Grubert zutrifft!

1. Der Arbeitsvertrag mit Frau Grubert kann zunächst auch mündlich geschlossen werden, er muss jedoch im Nachgang in jedem Fall öffentlich beglaubigt werden.
2. Wesentliche Vertragsbedingungen sind fristgerecht schriftlich niederzulegen.
3. Der Arbeitsvertrag muss aus Beweisgründen vor Beginn des Arbeitsverhältnisses in jedem Fall schriftlich geschlossen werden.
4. Ein mündlich geschlossener Arbeitsvertrag ist stets nur bis zum Ende der Probezeit gültig.
5. Die wesentlichen Vertragsbedingungen sind zu keinem Zeitpunkt schriftlich niederzulegen, weil das Arbeitsverhältnis mit Frau Grubert länger als ein Jahr dauern soll.

15. Sommer 2022, Aufgabe 11, Antwort 4

Die Auftragslage der Süddeutschen Hausgeräte GmbH entwickelt sich zunehmend schlecht aufgrund von unerwarteten dauerhaften Nachfrageeinbrüchen bei den Haushaltsgeräten. Erschwerend kommen steigende Kosten bei der Beschaffung von Vorprodukten und Bauteilen hinzu. Die Geschäftsführung beschließt daher ein Programm zur Kostensenkung, das unter anderem die Entlassung von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen aus dem Produktionsbereich vorsieht und erfordert.

Stellen Sie fest, welche Erläuterung auf die vorgesehenen personellen Maßnahmen zutrifft!

1. Der Betriebsrat ist vor den Kündigungen anzuhören und hat eine Widerspruchsfrist von vier Wochen.
2. Es handelt sich hier um personenbedingte Kündigungen, da die Maßnahmen einen bestimmten Personenkreis aus der Belegschaft betreffen.
3. Die Kündigungen sind verhaltensbedingt, da die Ursachen in dem Verhalten der Nachfrager begründet liegen.
4. Die Kündigungen sind betriebsbedingt, da die Notwendigkeit der Kündigungen betrieblich begründet ist.
5. Aufgrund der überraschenden Nachfragereduzierung handelt es sich in diesen Fällen zwingend um außerordentliche fristlose Kündigungen.

Aufgabe	13	14	15
Lösung	02.11.2021	2	4

16. Wi 2022-2023, Aufgabe 11, Antwort 4

Michaela Kusic und Cedric Koch, Auszubildende der Süddeutschen Hausgeräte GmbH, erhalten ein Übernahmeangebot für einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Nach bestandener Abschlussprüfung sollen Arbeitsverträge geschlossen werden, die auch eine Probezeit beinhalten. Stellen Sie fest, wie Sie Frau Kusic und Herrn Koch gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die Probezeit richtig informieren!

1. Die arbeitsrechtlichen Regelungen zur Probezeit sind bei einem Berufsausbildungsverhältnis und einem Arbeitsverhältnis genau gleich.
2. Bei der Kündigung eines Berufsausbildungsverhältnisses während der Probezeit ist von beiden Vertragspartnern stets die Frist von zwei Wochen einzuhalten. Bei der Kündigung eines Arbeitsverhältnisses während der Probezeit gilt eine Kündigungsfrist von vier Wochen zum Monatsende.
3. Die Probezeit während der Berufsausbildung muss immer drei Monate dauern. Für ein Arbeitsverhältnis gilt eine Maximaldauer der Probezeit von vier Monaten.
4. Während bei einem Berufsausbildungsverhältnis eine Probezeit von mindestens einem Monat vorgeschrieben ist, kann ein Arbeitsverhältnis auch ohne Probezeit vereinbart werden.
5. Die Angabe eines Kündigungsgrunds bei Kündigung während der Probezeit kann bei einem Arbeitsverhältnis entfallen. Bei einem Berufsausbildungsverhältnis ist bei Kündigung während der Probezeit der Kündigungsgrund stets anzugeben.

17. Wi 2022-2023, Aufgabe 12, Antwort 3;5;2;1;4

Die Süddeutsche Hausgeräte GmbH erwägt, das am 01.01.2021 begonnene Arbeitsverhältnis mit Florian Huber aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen.

Bringen Sie die folgenden Schritte der Kündigung in die chronologisch richtige Reihenfolge, indem Sie die Ziffern 1 bis 5 in die Kästchen neben den Schritten eintragen! Beginnen Sie mit „Zusammentragen der Gründe, die eine fristlose Kündigung rechtfertigen“! Übertragen Sie anschließend Ihre senkrecht angeordneten Lösungsziffern in dieser Reihenfolge von links nach rechts in den Lösungsbogen!

Information an den Betriebsrat über die beschlossene Kündigung

Zustellung des Kündigungsschreibens an Herrn Huber, nachdem der Betriebsrat der Kündigung zugestimmt hat

Beschluss der Süddeutschen Hausgeräte GmbH, dass aufgrund der vorliegenden Gründe eine Kündigung erfolgen soll

Zusammentragen der Gründe, die eine fristlose Kündigung rechtfertigen

Zustimmung des Betriebsrats zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses, nachdem der Betriebsrat die Information über die beschlossene Kündigung geprüft hat

18. So 2023, Aufgabe 11, Antwort 5

Bei der Überprüfung von Personalunterlagen stellen Sie fest, dass von den nachstehend aufgeführten Mitarbeitern eine Person einen besonderen gesetzlichen Kündigungsschutz genießt, weil sie zu einer bestimmten Arbeitnehmergruppe gehört. Geben Sie an, um welche Person es sich handelt!

1. Stefan Dobrowsky, 58 Jahre, Witwer, 23 Monate Betriebszugehörigkeit
2. Norbert Doreth, 55 Jahre, seit 10 Jahren Geschäftsführer der Süddeutschen Hausgeräte GmbH
3. Mathias Bauer, 39 Jahre, dreijährige Betriebszugehörigkeit
4. Michael Raab, 47 Jahre, vierjährige Betriebszugehörigkeit, ehemaliges Betriebsratsmitglied, vor 2 Jahren aus dem Betriebsrats-Amt ausgeschieden
5. Christian Vogel, 28 Jahre, fünfjährige Betriebszugehörigkeit, zurzeit in Elternzeit

19. Wi 2023-2024, Aufgabe 12, Antwort 5

Prüfen Sie, in welcher Angelegenheit das Arbeitsgericht **nicht** zuständig ist, wenn eine der Streitparteien Klage erhebt!

1. Streit zwischen Arbeitgeber und einem seiner Arbeitnehmer bezüglich eines Arbeitszeugnisses
2. Streit zwischen Arbeitgeber und einem seiner Arbeitnehmer bezüglich der Zahlung von Überstunden
3. Streit zwischen Arbeitgeber und einem seiner Arbeitnehmer bezüglich der Zahlung von Weihnachtsgeld
4. Streit zwischen Arbeitgeber und einem seiner Arbeitnehmer bezüglich der Auslegung eines Tarifvertrages
5. Streit zwischen einem Arbeitnehmer und der Berufsgenossenschaft bezüglich der Zahlung einer Rehabilitationsmaßnahme nach einem Arbeitsunfall

Aufgabe	16	17	18	19
Lösung	4	3-5-2-1-4	5	5

20. Wi 2023-2024, Aufgabe 11, Antwort 3

Die Süddeutsche Hausgeräte GmbH kündigt betriebsbedingt vier Arbeitnehmern. Die betroffenen Arbeitnehmer haben ihre Kündigungen erhalten. Stellen Sie mithilfe der abgebildeten Gesetzesauszüge fest, welche Aussage zutrifft!

1. Die Arbeitnehmer müssen eine Frist von zwei Wochen nach Zugang der Kündigung beachten, um rechtzeitig Klage gegen ihre Kündigung vor dem Arbeitsgericht zu erheben.
2. Die Arbeitnehmer können innerhalb von maximal zwei Wochen nach Zugang der Kündigung rechtswirksam Einspruch gegen ihre Kündigung beim Betriebsrat der Süddeutschen Hausgeräte GmbH einlegen.
3. Das Arbeitsgericht kann eine Kündigung für rechtsunwirksam erklären, wenn die Geschäftsführung der Süddeutschen Hausgeräte GmbH bei der Kündigung soziale Aspekte nicht berücksichtigt hat.
4. Falls der Betriebsrat keinen Widerspruch gegen die Kündigung der Arbeitnehmer eingelegt hat, wird das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Kündigungsfrist stets bis zum Arbeitsgerichtsverfahren fortgesetzt.
5. Die Geschäftsführung der Süddeutschen Hausgeräte GmbH muss den Betriebsrat in jedem Fall mindestens zwei Wochen vor den Kündigungserklärungen darüber in Kenntnis setzen.

Auszug aus dem Kündigungsschutzgesetz

§ 3 Kündigungseinspruch

Hält der Arbeitnehmer eine Kündigung für sozial ungerechtfertigt, so kann er binnen einer Woche nach der Kündigung Einspruch beim Betriebsrat einlegen. Erachtet der Betriebsrat den Einspruch für begründet, so hat er zu versuchen, eine Verständigung mit dem Arbeitgeber herbeizuführen. [...]

§ 4 Anrufung des Arbeitsgerichts

Will ein Arbeitnehmer geltend machen, dass eine Kündigung sozial ungerechtfertigt oder aus anderen Gründen rechtsunwirksam ist, so muss er innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung Klage beim Arbeitsgericht auf Feststellung erheben, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist. [...]

Auszug aus dem Betriebsverfassungsgesetz

§ 102 Mitbestimmung bei Kündigungen

(1) Der Betriebsrat ist vor jeder Kündigung zu hören. Der Arbeitgeber hat ihm die Gründe für die Kündigung mitzuteilen. Eine ohne Anhörung des Betriebsrats ausgesprochene Kündigung ist unwirksam.

(2) Hat der Betriebsrat gegen eine ordentliche Kündigung Bedenken, so hat er diese unter Angabe der Gründe dem Arbeitgeber spätestens innerhalb einer Woche schriftlich mitzuteilen. Äußert er sich innerhalb dieser Frist nicht, gilt seine Zustimmung zur Kündigung als erteilt. [...]

(5) Hat der Betriebsrat einer ordentlichen Kündigung frist- und ordnungsgemäß widersprochen, und hat der Arbeitnehmer nach dem Kündigungsschutzgesetz Klage auf Feststellung erhoben, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist, so muss der Arbeitgeber auf Verlangen des Arbeitnehmers diesen nach Ablauf der Kündigungsfrist bis zum rechtskräftigen Abschluss des Rechtsstreits bei unveränderten Arbeitsbedingungen weiterbeschäftigen. [...]

21. So 2023, Aufgabe 12, Antwort 3

Der Sachbearbeiterin Andrea Korbmacher wurde gekündigt. Frau Korbmacher möchte gegen ihre Kündigung klagen, da sie diese nicht für sozial gerechtfertigt hält. Stellen Sie fest, welches Gericht für diese Klage zuständig ist!

1. Das Amtsgericht
2. Das Sozialgericht
3. Das Arbeitsgericht
4. Das Finanzgericht
5. Das Verwaltungsgericht

22. So 2024, Aufgabe 12, Antwort 31.05.2024

Die Süddeutsche Hausgeräte GmbH muss Herrn Langhans betriebsbedingt kündigen. Der letzte Tag des Arbeitsverhältnisses mit Herrn Langhans soll spätestens der 31.07.2024 sein. Das Arbeitsverhältnis von Herrn Langhans mit der Süddeutschen Hausgeräte GmbH besteht seit 6 Jahren. Stellen Sie mithilfe des abgebildeten Auszugs aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) fest, bis zum Ablauf welchen Datums (TT.MM.JJJJ) die Kündigung Herrn Langhans spätestens zugehen muss!

23. Wi 2024-25, Aufgabe 13, Antwort 3

Ihnen wird ein Muster-Arbeitsvertrag zur Prüfung vorgelegt.

Prüfen Sie, welcher Punkt **nicht** den gesetzlichen Bestimmungen entspricht!

1. Als regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ausschließlich Pausen werden 40 Stunden vereinbart.
2. Die ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen gekündigt werden.
3. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf 24 Werktage Erholungsurlaub pro Kalenderjahr ohne Fortzahlung der Bezüge.
4. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, während und auch nach eventueller Beendigung des Arbeitsverhältnisses über alle ihm während der Tätigkeit bekannt gewordenen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse Stillschweigen zu bewahren.
5. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, jede Arbeitsverhinderung und die voraussichtliche Dauer unverzüglich der PROXIMUS Landesdirektion West mitzuteilen. Bei Krankheit ist eine ärztliche Bescheinigung innerhalb von drei Tagen vorzulegen ab dem ersten Tag der Erkrankung.

Aufgabe	20	21	22	23
Lösung	3	3	31.05.2024	3

24. Wi 2024-25, Aufgabe 14, Antwort 2 und 5

Aus dem Arbeitsverhältnis ergeben sich für die Mitarbeiter als Arbeitnehmer und die PROXIMUS Landesdirektion West als Arbeitgeber auch bestimmte Pflichten.

Ordnen Sie zu, indem Sie die Kennziffern von 2 der insgesamt 5 Situationen in die Kästchen neben den Pflichten eintragen! Übertragen Sie anschließend Ihre senkrecht angeordneten Lösungsziffern in dieser Reihenfolge von links nach rechts in den Lösungsbogen!

Situationen

1. Die PROXIMUS Landesdirektion West hat z. B. die Pflicht, den Mitarbeitern zu gestatten, Einsicht in ihre Personalakten zu nehmen, um sich bei ungerechter Behandlung beschweren zu können und Verbesserungsvorschläge unterbreiten zu dürfen.
2. Die PROXIMUS Landesdirektion West hat die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass sie der Gesundheit der Mitarbeiter nicht schaden.
3. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat die PROXIMUS Landesdirektion West die Pflicht, den Mitarbeitern ein Zeugnis auszustellen.
4. Die Mitarbeiter müssen für grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden einstehen.
5. Die Mitarbeiter haben alle im Arbeitsvertrag übernommenen Aufgaben ordnungsgemäß durchzuführen.

Pflichten

Fürsorgepflicht

Arbeits-/Dienstleistungspflicht

25. Wi 2024-25, Aufgabe 16, Antwort 03.03.2025

Die PROXIMUS Landesdirektion West will der Sachbearbeiterin Laura Schmidt zum 31. März 2025 kündigen.

Stellen Sie anhand des abgebildeten Auszuges aus dem BGB fest, an welchem Tag (TT.MM.JJJJ) das Unternehmen Frau Schmidt die Kündigung spätestens aushändigen muss, wenn diese 28 Jahre alt ist und seit 18 Monaten im Unternehmen beschäftigt ist!

Auszug aus dem BGB

§ 622 Kündigungsfristen bei Arbeitsverhältnissen

(1) Das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten (Arbeitnehmers) kann mit einer Frist von vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.

(2) Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungsfrist, wenn das Arbeitsverhältnis in dem Betrieb oder Unternehmen

1. zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats,
2. fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
3. acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
4. zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats,
5. zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines Kalendermonats,
6. 15 Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats,
7. 20 Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats.

(3) Während einer vereinbarten Probezeit, längstens für die Dauer von sechs Monaten, kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.

26. Wi 2024-25, Aufgabe 17, Antwort 3

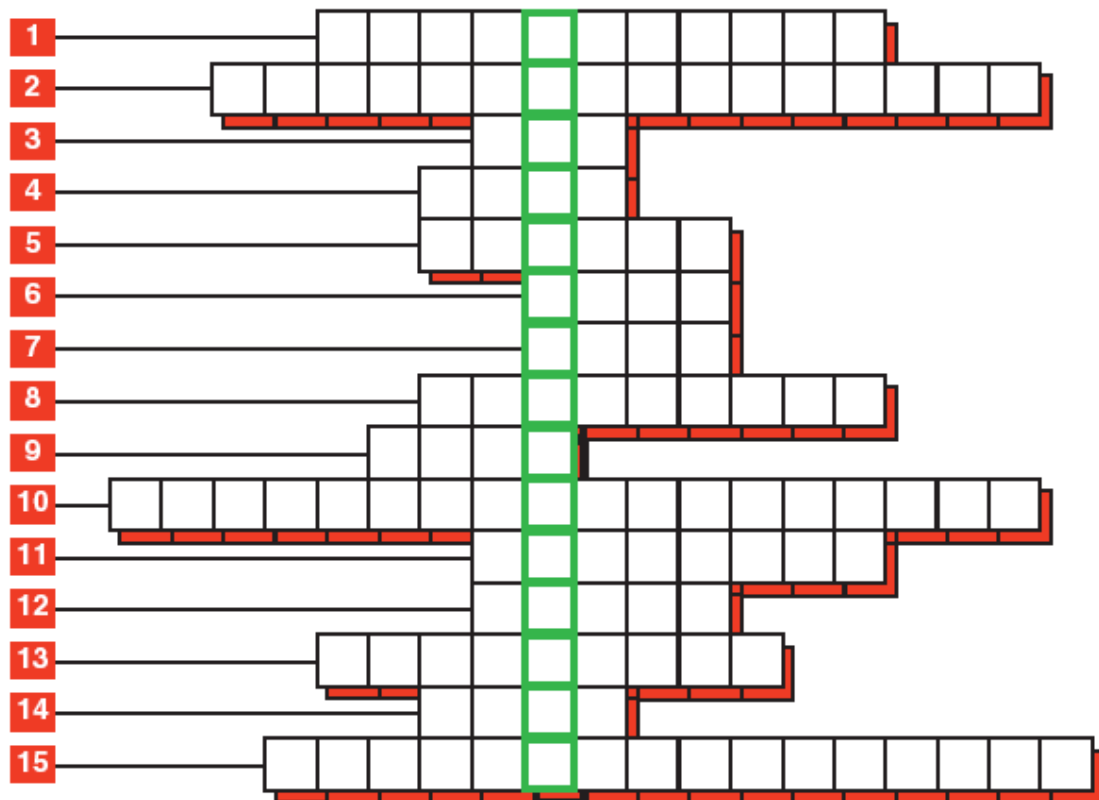
Ein anderer Sachbearbeiter, dem bereits gekündigt wurde, möchte gegen seine Kündigung klagen, da er diese nicht für sozial gerechtfertigt hält. Stellen Sie fest, welches Gericht zuständig ist!

1. Das Amtsgericht
2. Das Bundesarbeitsgericht
3. Das Arbeitsgericht
4. Das Verwaltungsgericht
5. Das Sozialgericht

Aufgabe	24	25	26
Lösung	2-5	03.03.2025	3

Das Lösungswort (von oben nach unten gelesen): Wer diesen „Job“ erreicht, kann sich über einen besonderen Kündigungsschutz freuen.

1. Für sie gelten erweiterte Kündigungsfristen: ... Angestellte.
2. Während der Probezeit genießt der Auszubildende keinen ...
3. Gesetzliche Grundlage für den Kündigungsschutz (Abkürzung)
4. Kündigungsfrist während der Probezeit: ... Wochen
5. Die Kündigungsfrist für Arbeitnehmer darf nicht ... als die Arbeitgeberfrist sein.
6. Ein 34-Jähriger ist seit 9 Jahren im Betrieb. Kündigungsfrist in Monaten zum Monatsende?
7. Ein 50-Jähriger ist seit 11 Jahren im Betrieb. Kündigungsfrist in Monaten zum Monatsende?
8. Stets Grund für eine fristlose Kündigung
9. Die Grundkündigungsfrist beträgt ... Wochen zum 15. oder Monatsende.
10. Der allgemeine Kündigungsschutz beinhaltet den Schutz vor sozial ... Kündigung.
11. Während der Probezeit des Auszubildenden kann grundlos, beidseitig und ... gekündigt werden.
12. Allgemeinen Kündigungsschutz genießt nur der Arbeitnehmer, der mindestens ... Monate im gleichen Betrieb beschäftigt war.
13. Voraussetzung für eine fristlose Kündigung: Vorliegen eines ... Grundes.
14. Ein 31-Jähriger ist seit 7 Jahren im Betrieb. Kündigungsfrist in Monaten zum Monatsende?
15. Sie genießen einen besonderen Kündigungsschutz.



Quelle: HOT 3/2010

Lösungen: (Lösungswort: Jugendvertreter)

- | | | | |
|---------------------|--------------|------------------------|----------------------|
| 1. langjährige | 5. länger | 9. vier | 13. wichtigen |
| 2. Kündigungsschutz | 6. drei | 10. ungerechtfertigter | 14. zwei |
| 3. BGB | 7. vier | 11. fristlos | 15. Schwerbehinderte |
| 4. zwei | 8. Diebstahl | 12. sechs | |

3. Tarifvertrag und Betriebsvereinbarung

Handlungssituation:

Ihre Versicherungsagentur läuft mittlerweile sehr gut. Deshalb beabsichtigen Sie erneut zu expandieren und wollen einen weiteren Mitarbeiter/-in einstellen. Es haben sich zahlreiche Interessenten/-innen auf Ihre Zeitungsanzeige beworben. Nach einem langwierigen Auswertungsverfahren haben Sie sich für die nachfolgende Person entschieden (siehe Bewerbung, Lebenslauf).

Proximus Versicherungsagentur Schmitt GmbH

- Interne Mitteilung -

von: Schmitt / Geschäftsführerin

an: Auszubildende(r) / Personalabteilung

Datum: ..-06-01

Sehr geehrte(r) Auszubildende(r),

bitte bereiten Sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einer Probezeit von drei Monaten vor, ich werde ihn morgen unterzeichnen. Die Stelle soll am 1. Juli angetreten werden. Die genauen Arbeitszeiten entnehmen Sie bitte der Betriebsvereinbarung unserer Agentur.

Für die Ermittlung des Tarifgehalts gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

Erstens: Ermitteln Sie mit Hilfe der Stellenbeschreibung, der Bewerbung und dem Lebenslauf die betreffende Gehaltsgruppe im Manteltarifvertrag und dessen Anhang.

Zweitens: Suchen Sie das Gehalt für diese Gehaltsgruppe dann im Gehaltstarifvertrag heraus.

Drittens: Für diese Stelle sind keine besonderen Zulagen vorgesehen.

Mit freundlichen Grüßen

Schmitt

Eigene Notizen

- Was muss ich tun?
- Welche Hilfsmittel benötige ich?



Proximus Versicherungsagentur Schmitt GmbH

Stellenbeschreibung der Stelle "Kundenberater/-in Sachversicherung"

1. Formale organisatorische Merkmale der Stelle

Stellenbezeichnung: Kundenberater/-in Sachversicherung

2. Stellenziel

Verkauf von Sachversicherungen an Privatkunden

3. Aufgabenbereich

- Aufbau und Betreuung eines Kundenstammes im Bereich Sachversicherung
- Planung und Durchführung von Beratungsgesprächen
- Ausfüllen und Weiterleitung von Anträgen
- Erarbeitung von Angeboten
- Analyse und Beurteilung von Risiken
- Bewertung von Deckungskonzepten

4. Anforderungen an die Person des Stelleninhabers

Schulischer Abschluss: Mittlere Reife / (Fach-)Abitur

Berufsausbildung: Ausbildung zum Versicherungs- (und Finanz-)kaufmann/-frau

Berufserfahrung: keine notwendige Voraussetzung, aber von Vorteil

Qualifikationen:

- EDV-Kenntnisse (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation)
- Verhandlungsgeschick
- Organisationsgeschick
- Einsatzbereitschaft

Heike Müller
Finkenweg 2
80639 München
Tel.: 089 881296

12. Mai 20...

Proximus Versicherungsagentur Schmitt GmbH
Frau Schmitt
Escherstr. 5
81373 München

Bewerbung um die Stelle als Kundenberater/-in Sachversicherung,

Sehr geehrte Frau Schmitt,

im Bewerbungsportal Xing las ich mit großem Interesse, dass Sie zum 1. Juli eine Stelle als Kundenberaterin für den Bereich Sachversicherung ausschreiben.

Wie Sie aus meinen Unterlagen ersehen können, habe ich meine Ausbildung als Versicherungs- und Finanzkauffrau bei der Proximus Versicherung AG erfolgreich abgeschlossen. Während der Ausbildung habe ich in den verschiedenen Bereichen (Antrag, Vertrag, Leistung) der Sachversicherung gearbeitet und an verschiedenen innerbetrieblichen Fortbildungen teilgenommen. Während meiner sechsmonatigen Tätigkeit im Außendienst der Proximus Versicherung AG lernte ich das Kundengeschäft kennen.

Zurzeit bin ich als Sachbearbeiterin im Bereich Antragsbearbeitung eingesetzt, würde aber gerne als Kundenberaterin tätig werden, da mir der Umgang mit Kunden sehr viel Freude bereitet.

Über ein Vorstellungsgespräch freue ich mich.

Mit freundlichen Grüßen

Heike Müller

Anlagen

- 1 Passbild
- 1 tabellarischer Lebenslauf
- 3 Zeugnisse

Lebenslauf

Name: Heike Müller

Geburtsdatum: 1996-07-10

Konfession: römisch-katholisch

Geburtsort: Dietramszell

Anschrift: Finkenweg 2
80639 München

Familienstand: ledig

Schulbildung: 2002 - 2006 Volksschule in Dietramszell
2006 - 2015 Gymnasium in Holzkirchen
2015 - 2016 Au-Pair-Mädchen in Toronto, Kanada

Berufsausbildung: 2017 - 2020 Berufsausbildung als Versicherungs- u.
Finanzkauffrau bei der
Proximus Versicherungs AG, München

Berufspraxis: seit 2020 Sachbearbeiterin Antragsbearbeitung Sachversicherung
Privatkundengeschäft

EDV-Kenntnisse: Office 2021

München, 20..-05-12

Heike Müller

Anstellungsvertrag

zwischen Herrn / Frau **Heike Müller, Finkenweg 2, 80639 München**
und der

Proximus Versicherungsagentur Schmitt GmbH, Escherstr. 5, 81373 München

wird nachstehender Anstellungsvertrag geschlossen:

§ 1 Einstellungstermin und Aufgabenbereich

(1) Herr / Frau **Heike Müller** nimmt am **1. Juli 20..** (Vertragsbeginn)
in **München** (Einsatzort) die Tätigkeit als **Kundenberaterin im Be-**
..... **reich Sachversicherung** auf.

- (2) Der Arbeitgeber ist berechtigt, dem Arbeitnehmer innerhalb des Betriebes eine andere, seinen Fähigkeiten entsprechende, gleichwertige und gleich bezahlte Tätigkeit zuzuweisen.
(3) Der Angestellte hat die ihm übertragenen Arbeiten gewissenhaft auszuführen und ist im Rahmen seines Anstellungsverhältnisses zur Verschwiegenheit verpflichtet. Diese Pflicht gilt auch nach Beendigung seines Vertrages.
(4) Der Angestellte hat für schuldhaft verursachte Schäden einzustehen.

§ 2 Arbeitszeit

- (1) Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt **38** Stunden wöchentlich.
(2) Die Verteilung der Arbeitszeit auf die Wochentage wird in folgender Weise vereinbart:
..... **Innerhalb der Kernarbeitszeit von Montag bis Donnerstag zwischen 9.00 Uhr und 15.00**
..... **Uhr bzw. Freitag zwischen 9.00 Uhr und 14.00 Uhr besteht für alle Angestellten Anwesen-**
..... **heitspflicht. Für Kundenberater im Außendienst gelten besondere Vereinbarungen.**

§ 3 Probezeit

- (1) Der Anstellungsvertrag wird für die Dauer von **3** Monaten auf Probe abgeschlossen.
(2) Innerhalb der Probezeit haben beide Seiten das Recht zur Kündigung mit einer Frist von einem Monat auf das Ende des Monats.
(3) Macht keiner der Vertragschließenden von dem Recht der Kündigung Gebrauch, so wird das Vertragsverhältnis nach Ablauf der Probezeit als Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit fortgesetzt.

²siehe Anhang zu §4 Ziff. 1
MTV S. 29

¹Berufsausbildung wird auf
die Berufsjahre angerechnet
⇒ hier: 8. Berufsjahr vgl. § 5
Nr1 MTV

§ 4 Vergütung

Die Firma zahlt den Angestellten monatlich:

- | | |
|--|--|
| 1. Tarifgehalt nach Gehaltsgruppe IV² des
Gehaltstarifvertrages der Tarifpartner | € ¹ 3.645,00 € |
| 2. tarifliche Zulage | € --
..... |
| Gesamtmonatsentgelt | € 3.645,00 € |

§ 5 Dienstreisen

- (1) Bei vom Arbeitgeber angeordneten Dienstreisen werden die Reisekostensätze vergütet, die nach den jeweils gültigen steuerlichen Richtlinien steuerfrei gezahlt werden können.
- (2) Grundsätzlich sind Dienstreisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchzuführen. Die Benutzung von Flugzeugen oder eines privaten PKW bedarf der besonderen Genehmigung.

§ 6 Konkurrenzverbot und Nebentätigkeit

Der Angestellte darf im gleichen Geschäftszweig weder ein eigenes Gewerbe betreiben noch Geschäfte für eigene oder fremde Rechnung tätigen.

§ 7 Kündigung

- (1) Das Vertragsverhältnis kann von jedem der Vertragschließenden nur zum Vierteljahreschluss gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt mindestens sechs Wochen. Verlängert sich die Kündigungsfrist aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmungen für einen der Vertragschließenden, so gilt die Verlängerung auch für den anderen Vertragspartner.
- (2) Jede Kündigung bedarf der Schriftform.

§ 8 Anwendung tarifvertraglicher und gesetzlicher Bestimmungen

Neben den vorstehenden Vertragsvereinbarungen gelten insbesondere hinsichtlich der Arbeitszeit, des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie der vermögenswirksamen Leistungen die Bestimmungen des jeweils gültigen Manteltarifvertrages, des Gehaltstarifvertrages sowie des Tarifvertrages über vermögenswirksame Leistungen im Privaten Versicherungsgewerbe.

§ 9 Schlussbestimmungen

- (1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.
- (2) Mündliche Nebenabreden gelten als nicht getroffen.
- (3) Die etwaige Unwirksamkeit etwaiger Vertragsbestimmungen berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Abmachungen.

Ort, Datum

Proximus Versicherungsagentur Schmitt GmbH

Angestellter

Betriebsvereinbarung

auf Grundlage der §§ 77, 87 BetrVG

zwischen der

Geschäftsführung der Proximus Versicherungsagentur Schmitt GmbH

und dem

Betriebsrat der Proximus Versicherungsagentur Schmitt GmbH

(gültig ab 1. Januar 20..)

1. Rauchverbot

Grundsätzlich herrscht im gesamten Betriebsbereich Rauchverbot. Davon sind ausgenommen:

- Aufenthaltsräume
- Konferenzraum

2. Arbeitszeit

Grundsätzlich gelten die Bestimmungen des Tarifvertrages, das gilt auch für Teilzeitarbeit. Die Verteilung der Arbeitszeit von 38 Stunden und der Pausen für alle Vollzeitarbeitskräfte (einschließlich Auszubildender) wird wie folgt vereinbart:

- Es gilt die Gleitzeit.
- Innerhalb der Kernarbeitszeit von Montag bis Donnerstag zwischen 9:00 Uhr und 15:00 Uhr bzw. Freitag zwischen 9:00 Uhr und 14:00 Uhr besteht für alle Angestellten Anwesenheitspflicht.
- Für Kundenberater im Außendienst gelten besondere Vereinbarungen.

Diese Betriebsvereinbarung verliert mit Inkrafttreten einer neuen Vereinbarung ihre Gültigkeit.

Köln, den 20.... -12-13

Schmitt

Geschäftsführer der Proximus Versicherungsagentur Schmitt GmbH

Biener

Betriebsrat der Proximus Versicherungsagentur Schmitt GmbH

§ 4 Gehaltsgruppenmerkmale und Eingruppierung

1. Gehaltsgruppenmerkmale

Die Gehälter der Angestellten richten sich nach folgenden Gehaltsgruppenmerkmalen:

- I. Tätigkeiten, die nur eine kurze Einweisung erfordern.
- II. Tätigkeiten, die Kenntnisse oder Fertigkeiten voraussetzen, wie sie im Allgemeinen durch eine planmäßige Einarbeitung erworben werden.
- III. Tätigkeiten, die Fachkenntnisse voraussetzen, wie sie im Allgemeinen durch eine abgeschlossene Berufsausbildung¹ oder durch einschlägige Erfahrung erworben werden.
- IV. Tätigkeiten, die vertiefte Fachkenntnisse voraussetzen, wie sie im Allgemeinen durch zusätzliche Berufserfahrung nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung zum Versicherungskaufmann oder einer ihrer Art entsprechenden Berufsausbildung oder durch die Aneignung entsprechender Kenntnisse für den jeweiligen Tätigkeitsbereich erworben werden.
- V. Tätigkeiten, die gründliche oder vielseitige Fachkenntnisse voraussetzen, wie sie durch mehrjährige einschlägige Erfahrungen erworben werden, oder Tätigkeiten, die umfassende theoretische Kenntnisse erfordern.
- VI. Tätigkeiten, die besonders gründliche oder besonders vielseitige Fachkenntnisse erfordern, oder Tätigkeiten, die den Anforderungen der Gehaltsgruppe V entsprechen und mit besonderer Entscheidungsbefugnis verbunden sind. Dem gleichzusetzen sind Tätigkeiten, die gründliche und vielseitige Fachkenntnisse erfordern.
- VII. Tätigkeiten, die hohe Anforderungen an das fachliche Können stellen und mit erweiterter Fach- oder Führungsverantwortung verbunden sind.
- VIII. Tätigkeiten, die in den Anforderungen an das fachliche Können und in der Fach- oder Führungsverantwortung über diejenigen der Gehaltsgruppe VII hinausgehen.

Richtlinien für die Anwendung der Gehaltsgruppeneinteilung sind im Anhang zum Manteltarifvertrag enthalten.

§ 5 Berufsjahre

1. Berufsjahre der Gehaltsgruppen I und II sind alle früheren Beschäftigungsjahre, unabhängig von der Art der Tätigkeit.
2. Berufsjahre in den Gehaltsgruppen III bis VIII sind im Versicherungsfach hauptberuflich verbrachte Beschäftigungsjahre. Die in einem anderen Beruf ausgeübte, durch Zeugnisse nachgewiesene Tätigkeit wird auf die Versicherungsberufsjahre angerechnet, soweit die dabei erworbenen Kenntnisse Verwertung finden; das Gleiche gilt für berufsbezogene Schul- und Studienjahre. Beschäftigungsjahre bei einem Träger der Sozialversicherung und bei Ersatzkassen werden voll angerechnet.

Jahre der Berufsausbildung für eine gemäß Abs. 1 anrechenbare Tätigkeit zählen als Berufsjahre.

3. Bei in der Landwirtschaft erworbener Berufserfahrung, die Grundlage für die Tätigkeit in der Hagelversicherung ist, kann die Anrechnung der landwirtschaftlichen Berufszeit auf 10 Jahre begrenzt werden.
4. Die Anrechnung von (freiwilligem) Wehrdienst, Zivildienst sowie Bundesfreiwilligendienst und Gefangenschaft richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
5. Die Bezüge der nächsthöheren Berufs- bzw. Ausbildungsjahrstufe werden jeweils ab Beginn des Monats gezahlt, in dem das betreffende Berufs- bzw. Ausbildungsjahr vollendet wird.

Gehaltsgruppe II

Tätigkeiten, die Kenntnisse oder Fertigkeiten voraussetzen, wie sie im Allgemeinen durch eine planmäßige Einarbeitung erworben werden.

Beispiele:

- Einfache Schreibarbeiten
- Einfache Datenerfassungsarbeiten
- Einfache Fernsprecharbeiten
- Registratur- und Karteiarbeiten
- Einfache allgemeine Büroarbeiten
- Belegbearbeitung
- Küchenarbeiten
- Einfache handwerkliche Tätigkeiten
- Einfache Kraftfahrer- und Hausmeistertätigkeiten
- Postabfertigungsarbeiten
- Arbeiten in der Materialverwaltung
- Pförtner- und Wächtertätigkeiten

Besondere Gehaltsgruppe für folgende Tätigkeiten, die Kenntnisse oder Fertigkeiten voraussetzen, wie sie im Allgemeinen durch eine planmäßige Einarbeitung erworben werden (nur für Neueinstellungen ab 1.1.2008) – Gehaltsgruppe B:

- Identifizieren
- Indexieren
- Erkennen

Gehaltsgruppe III

Tätigkeiten, die Fachkenntnisse voraussetzen, wie sie im Allgemeinen durch eine abgeschlossene Berufsausbildung¹ oder durch einschlägige Erfahrung erworben werden.

Beispiele:

- Einfache Antrags- und Vertragssachbearbeitung
- Einfache Schaden- und Leistungssachbearbeitung
- Einfache Rück- und Mitversicherungssachbearbeitung einschließlich Verrechnung
- Einfache Sachbearbeitung in Vertrieb, Marketing, Verkaufsförderung
- Einfache Inkasso-Sachbearbeitung
- Einfache Sachbearbeitung im Rechnungswesen
- Einfache Sachbearbeitung in der Gehaltsabrechnung
- Einfache Sachbearbeitung im Einkauf
- Einfache Personalsachbearbeitung ID/AD
- Einfache Vor- und Nacharbeiten in der IT
- Einfaches Bedienen von IT-Anlagen
- Schreibarbeiten
- Datenerfassungsarbeiten
- Fernsprecharbeiten
- Registraturarbeiten mit erhöhten Anforderungen einschließlich Mikroverfilmung
- Tätigkeit als Beikoch/Beiköchin
- Handwerker- und Facharbeitertätigkeiten
- Kraftfahrer- und Hausmeistertätigkeiten
- Postabfertigungsarbeiten mit erhöhten Anforderungen
- Arbeiten in der Materialverwaltung mit erhöhten Anforderungen
- Einfache Arbeiten mit DV-gestützten Materialverwaltungssystemen
- Pförtner- und Wächtertätigkeiten mit erhöhten Anforderungen

Gehaltsgruppe IV

Tätigkeiten, die vertiefte Fachkenntnisse voraussetzen, wie sie im Allgemeinen durch zusätzliche Berufserfahrung nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung zum Versicherungskaufmann oder einer ihrer Art entsprechenden Berufsausbildung oder durch die Aneignung entsprechender Kenntnisse für den jeweiligen Tätigkeitsbereich erworben werden.

Beispiele:

- Antrags- und Vertragssachbearbeitung
- Schaden- und Leistungssachbearbeitung
- Sachbearbeitung im Kundendienst/Service-Center
- Rück- und Mitversicherungssachbearbeitung
- Sachbearbeitung in Vertrieb, Marketing, Verkaufsförderung
- Inkasso-Sachbearbeitung
- Sachbearbeitung im Rechnungswesen
- Sachbearbeitung in der Gehaltsabrechnung
- Sachbearbeitung im Einkauf
- Personalsachbearbeitung ID/AD
- Vor- und Nacharbeiten in der IT
- Bedienen von IT-Anlagen
- Einfache Arbeitsvorbereitung/Produktionssteuerung in der IT
- Programmierarbeiten mit einfacher Aufgabenstellung
- Schreifarbeiten mit erhöhten Anforderungen
- Datenerfassungsarbeiten mit erhöhten Anforderungen
- Fernsprecharbeiten mit erhöhten Anforderungen
- Sekretariatsarbeiten

Gehaltstarifvertrag

für das private Versicherungsgewerbe

gültig ab 1. September 2024

Berufsjahr	Gehaltsgruppe							
	I €	II €	III €	IV €	V €	VI €	VII €	VIII €
im 1.	2.945	2.974	3.065	3.137	--	--	--	--
im 2. u. 3.	--	3.138	3.150	3.269	--	--	--	--
im 4. u. 5.	--	--	3.323	3.397	3.599	--	--	--
im 6. u. 7.	--	--	3.500	3.523	3.728	3.930	4.140	--
im 8. u. 9.	--	--	--	3.645	3.884	4.135	4.380	4.769
im 10. u. 11.	--	--	--	3.772	4.054	4.345	4.632	5.096
im 12. u. 13.	--	--	--	3.895	4.226	4.556	4.889	5.421
vom 14. an	--	--	--	--	4.403	4.769	5.138	5.749

In Einzelarbeitsverträgen werden die Arbeitsbedingungen zwischen dem einzelnen Arbeitgeber und dem einzelnen Arbeitnehmer vereinbart. Dabei muss das Nachweisgesetz angewendet werden:

Gesetz über den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis geltenden wesentlichen Bedingungen (Nachweisgesetz – NachwG)

§ 1 Anwendungsbereich

¹ Dieses Gesetz gilt für alle Arbeitnehmer, es sei denn, dass sie nur zur vorübergehenden Aushilfe von höchstens einem Monat eingestellt werden. ² Praktikanten, die gemäß § 22 Absatz 1 des Mindestlohngesetzes als Arbeitnehmer gelten, sind Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes.

§ 2 Nachweispflicht

(1) ¹ Der Arbeitgeber hat spätestens einen Monat nach dem vereinbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich niederzulegen, die Niederschrift zu unterzeichnen und dem Arbeitnehmer auszuhändigen. ² In die Niederschrift sind mindestens aufzunehmen:

1. der Name und die Anschrift der Vertragsparteien,
2. der Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses,
3. bei befristeten Arbeitsverhältnissen: die vorhersehbare Dauer des Arbeitsverhältnisses,
4. der Arbeitsort oder, falls der Arbeitnehmer nicht nur an einem bestimmten Arbeitsort tätig sein soll, ein Hinweis darauf, dass der Arbeitnehmer an verschiedenen Orten beschäftigt werden kann,
5. eine kurze Charakterisierung oder Beschreibung der vom Arbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit,
6. die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts einschließlich der Zuschläge, der Zulagen, Prämien und Sonderzahlungen sowie anderer Bestandteile des Arbeitsentgelts und deren Fälligkeit,
7. die vereinbarte Arbeitszeit,
8. die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs,
9. die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses,
10. ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, die auf das Arbeitsverhältnis anzuwenden sind.

³ Der Nachweis der wesentlichen Vertragsbedingungen in elektronischer Form ist ausgeschlossen.

Auch wenn in Deutschland jeder vertraglich vereinbaren kann, was und wie er will (Prinzip der Vertragsfreiheit), so sind doch jedem Arbeitsvertrag gewisse Grenzen gesetzt durch:

1. Arbeitsgesetze
2. Tarifverträge
3. Betriebsvereinbarungen

zu 1.: Arbeitsgesetze:

Es gibt zahlreiche Arbeitsgesetze, die dem Arbeitnehmer in den verschiedensten Bereichen Mindestrechte sichern (z. B. Arbeitszeitgesetz, Bundesurlaubsgesetz, Mutterschutzgesetz, Kündigungsschutzgesetz), die nicht unterschritten werden dürfen.

zu 2.: Tarifverträge:

Anders als Einzelarbeitsverträge sind Tarifverträge Verträge zwischen Tarifparteien - das sind einzelne oder in Verbänden zusammengeschlossene Arbeitgeber einerseits und Gewerkschaften andererseits. Diese Tarifverträge regeln die Personalentlohnung sowie die allgemeinen Arbeitsbedingungen und sollen den Arbeitnehmer besser stellen, als es die Arbeitsgesetze vorsehen. Grundsätzlich gelten Tarifverträge für alle Mitglieder einer Tarifpartei, in der Praxis gelten diese Verträge aber auch für viele nicht organisierte Arbeitnehmer.

Grundsätzlich haben alle Tarifverträge einen ähnlichen Aufbau. Am Beispiel des Tarifvertrages zwischen der "Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft" Ver.di einerseits und den im "Arbeitgeberverband der Versicherungen" (AGV) <https://www.agv-vers.de/> zusammengeschlossenen Versicherungen andererseits soll dieser Aufbau verdeutlicht werden:

- **Manteltarifvertrag:** Dieser enthält allgemeine Arbeitsbedingungen (wie z. B. Arbeitszeit, Urlaubsdauer, Kündigungsfristen, Zulagen, Sonderzahlungen[z. B. Weihnachts- u. Urlaubsgeld] **Achtung: für das private Versicherungsgewerbe nicht generell tariflich festgelegt!!!!**). Außerdem sind hier die Gehaltsgruppenmerkmale und Eingruppierungen festgelegt. Die unterschiedlichen Tätigkeiten, die in einem Betrieb anfallen, werden je nach Anspruchsniveau der Tätigkeit in Lohn- oder Gehaltsgruppen (I, II, III, usw.) eingeteilt. (Im Anhang zu § 4 Ziffer 1 MTV finden sich außerdem Tätigkeitsbeispiele zu den Gehaltsgruppen.) Der Sinn dieser Regelung ist die einheitliche Vergütung aller Tätigkeiten mit gleichem Anforderungsprofil.

<https://www.agv-vers.de/tarifpolitik/tarifvertraege.html>

- **Gehaltstarifvertrag:** Er enthält die Monatsbezüge der jeweiligen Gehaltsgruppen, die Vergütung für Auszubildende sowie die Höhe der Zulagen, die der Arbeitgeber mindestens zahlen muss. Außerdem finden wir hier die Regelungen für die Bezahlung von Fahrtkostenzuschüssen und Spesen.

<https://www.agv-vers.de/tarifpolitik/tarifvertraege.html>

- **Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen:** Der Arbeitnehmer erhält gewöhnlich neben seinem Lohn oder Gehalt vom Arbeitgeber noch einen "Arbeitgeberanteil zu vermögenswirksamen Leistungen". Die Höhe dieses Arbeitgeberanteils wird in diesem Tarifvertrag bestimmt.

zu 3. Betriebsvereinbarungen:

In jedem einzelnen Unternehmen kann nun noch einmal die Unternehmensleitung mit dem Betriebsrat (das sind die Interessenvertreter der Arbeitnehmer des einzelnen Betriebes) eine sogenannte "Betriebsvereinbarung" treffen - Voraussetzung ist natürlich, dass in dem Unternehmen ein Betriebsrat besteht. Gegenstand dieser Betriebsvereinbarungen sind betriebsinterne Regelungen wie z. B. Raucherregelungen, Arbeitszeiten, soziale Maßnahmen und Maßnahmen zur Unfallverhütung, die aber dem Tarifvertrag sowie Arbeitsgesetzen nicht entgegenstehen dürfen.

Übersicht: Arbeitsvertrag, Tarifvertrag

Notwendige Inhalte des Einzelarbeitsvertrages laut § 2 Nachweisgesetz:

zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer

- Name u. Anschrift der Vertragsparteien
- Vergütung
- Beginn des AV's
- Arbeitszeit
- Dauer des AV's
- Urlaubsdauer
- Arbeitsort
- Kündigungsfristen
- Aufgabengebiet
- Hinweis auf Tarifverträge

... muss mindestens so arbeitnehmerfreundlich sein wie...

Tarifvertrag zwischen

Gewerkschaften einerseits und Arbeitgeberverbänden / einzelnen Arbeitgebern andererseits.

= ... Sozialpartner

Betriebsvereinbarung zwischen

Betriebsrat und Arbeitgeber

Betriebsvereinbarung enthält:

betriebsinterne Regelungen (z. B. Verteilung der Arbeitszeit, Rauchverbote, usw.)

Tarifverträge können noch einmal unterteilt sein in:

Manteltarifvertrag enthält:

- allgemeine Arbeitsbedingungen (z. B. Arbeitszeit, Urlaubsdauer, Kündigungsfristen,
- Zulagen, Sonderzahlungen, Gehaltsgruppenmerkmale und Eingruppierung)

Gehaltstarifvertrag enthält:

- Monatsbezüge für Angestellte und Auszubildende
- Fahrtkostenzuschüsse
- Zulagen
- Spesen

Tarifvertrag über VL enthält:

- Arbeitgeberanteil zu den vermögenswirksamen Leistungen vom Arbeitnehmer

Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen müssen mindestens so arbeitnehmerfreundlich sein wie...
Arbeitsgesetze z. B.

- **Berufsbildungsgesetz**.....
- **Betriebsverfassungsgesetz**.....
- **Jugendarbeitsschutzgesetz**.....
- **Mutterschutzgesetz**.....

Achtung:

Der Tarifvertrag ist nicht rechtsverbindlich für den Arbeitgeber, wenn er nicht dem zuständigen Arbeitgeberverband angehört, mit dem die zuständige Gewerkschaft den Tarifvertrag abgeschlossen hat. Kreuzen Sie an, ob der Tarifvertrag beim Abschluss eines Einzelarbeitsvertrags zugrunde gelegt werden muss.

Der Arbeitnehmer ist in der Gewerkschaft, der Arbeitgeber jedoch ist kein Mitglied im Arbeitgeberverband	☐ Ja, der Tarifvertrag ist verbindlich. ☐ Nein, er ist nicht verbindlich
Der Arbeitgeber ist Mitglied des Arbeitgeberverbandes, der Arbeitnehmer gehört keiner Gewerkschaft an.	☐ Ja, der Tarifvertrag ist verbindlich. ☐ Nein, er ist nicht verbindlich
Der Arbeitnehmer ist Mitglied in der Gewerkschaft, der Arbeitgeber ist Mitglied des Arbeitgeberverbandes	☐ Ja, der Tarifvertrag ist verbindlich. ☐ Nein, er ist nicht verbindlich
Weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer sind „organisiert“.	☐ Ja, der Tarifvertrag ist verbindlich. ☐ Nein, er ist nicht verbindlich
Der Arbeitgeber hat einen Haustarifvertrag abgeschlossen, der Arbeitnehmer ist Mitglied einer Gewerkschaft..	☐ Ja, der Tarifvertrag ist verbindlich. ☐ Nein, er ist nicht verbindlich

Nein – Nein – Ja – Nein - Ja

Anstellungsvertrag ohne Tarifbindung

Anders als die Proximus Versicherungsagentur Schmitt GmbH schließt die Fixstern Versicherungsagentur Geizhals GbR Anstellungsverträge ohne Tarifbindung ab, weil sie keiner Tarifpartei angehört. Die Angestellte Steffi Stahl erhält folgenden Anstellungsvertrag:

Anstellungsvertrag

Zwischen ~~Herrn~~ / Frau Stefanie Stahl, Hansastr. 4, 81345 München und Fixstern Versicherungsagentur Geizhals GbR, Talweg 12, 83635 München wird nachstehender Anstellungsvertrag geschlossen:

I. Einstellungstermin und Aufgabenbereich

- (1) ~~Herr~~ / Frau Stahl nimmt am 1. August 20.. die Tätigkeit als Kundenberaterin Sachversicherung auf.
- (2) Die ersten 3 Monate werden als Probezeit vereinbart. Innerhalb der Probezeit kann der Anstellungsvertrag mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Monats gekündigt werden.

II. Vergütung

Das monatlich nachträglich zu zahlende Gehalt beträgt brutto 1.800,00 €.

III. Schlussbestimmungen

Im Übrigen richten sich die Vertragsbedingungen nach den gesetzlichen Vorschriften.

Köln, 20.-05-06

Ort, Datum

Peter Geizhals

Fixstern Versicherungsagentur Geizhals GbR

Stefanie Stahl

Angestellter

1. Ist ein so kurzer Arbeitsvertrag zulässig?

..... **Nein, laut § 2 NachWG müssen die wesentlichen Vertragsinhalte spätestens 1 Monat nach**.....
..... **Beschäftigungsbeginn schriftlich fixiert werden: vereinbarte Arbeitszeit, Urlaubsdauer, Kündi-**.....
..... **gungsfristen fehlen**.....

2. Warum ist es sinnvoll, einen ausführlichen Arbeitsvertrag aufzusetzen?

..... **a) Vertragspartner werden wichtige Vorschriften vor Augen geführt.**.....
..... **b) Beweissicherung und -erleichterung für beide Vertragspartner.**.....



Arbeitsgesetze (Auszüge)

Auszug aus dem Arbeitszeitgesetz

§ 2 Begriffsbestimmungen. (1) Arbeitszeit im Sinne dieses Gesetzes ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne die Ruhepausen; Arbeitszeiten bei mehreren Arbeitgebern sind zusammenzurechnen. Im Bergbau unter Tage zählen die Ruhepausen zur Arbeitszeit.

§ 3 Arbeitszeit der Arbeitnehmer. Die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer darf acht Stunden nicht überschreiten. Sie kann auf bis zu zehn Stunden nur verlängert werden, wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktäglich nicht überschritten werden.

§ 9 Sonn- und Feiertagsruhe. (1) Arbeitnehmer dürfen an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen von 0 bis 24 Uhr nicht beschäftigt werden. **(Ausnahmen regelt § 10 z. B. Feuerwehr, Polizei, Krankenhäuser, Gastronomie)**

Auszug aus dem Bundesurlaubsgesetz

§ 1 Urlaubsanspruch. Jeder Arbeitnehmer hat in jedem Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub.

§ 3 Dauer des Urlaubs. (1) Der Urlaub beträgt jährlich mindestens 24 Werktage. (2) Als Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind.

§ 11 Urlaubsentgelt. (1) Das Urlaubsentgelt bemisst sich nach dem durchschnittlichen Arbeitsverdienst, das der Arbeitnehmer in den letzten dreizehn Wochen vor dem Beginn des Urlaubs erhalten hat, mit Ausnahme des zusätzlich für Überstunden gezahlten Arbeitsverdienstes. [...] Zum Arbeitsentgelt gehörende Sachbezüge, die während des Urlaubs nicht weiter gewährt werden, sind für die Dauer des Urlaubs angemessen in bar abzugelten. (2) Das Urlaubsentgelt ist vor Antritt des Urlaubs auszuzahlen.

Auszug aus dem Entgeltfortzahlungsgesetz

§ 3 Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. (1) Wird ein Arbeitnehmer durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhindert, ohne dass ihn ein Verschulden trifft, so hat er Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall durch den Arbeitgeber für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von sechs Wochen.

§ 4 Höhe des fortzuzahlenden Arbeitsentgelts. (1) Für den in § 3 Abs. 1 bezeichneten Zeitraum ist dem Arbeitnehmer das ihm bei der für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit zustehende Arbeitsentgelt fortzuzahlen.

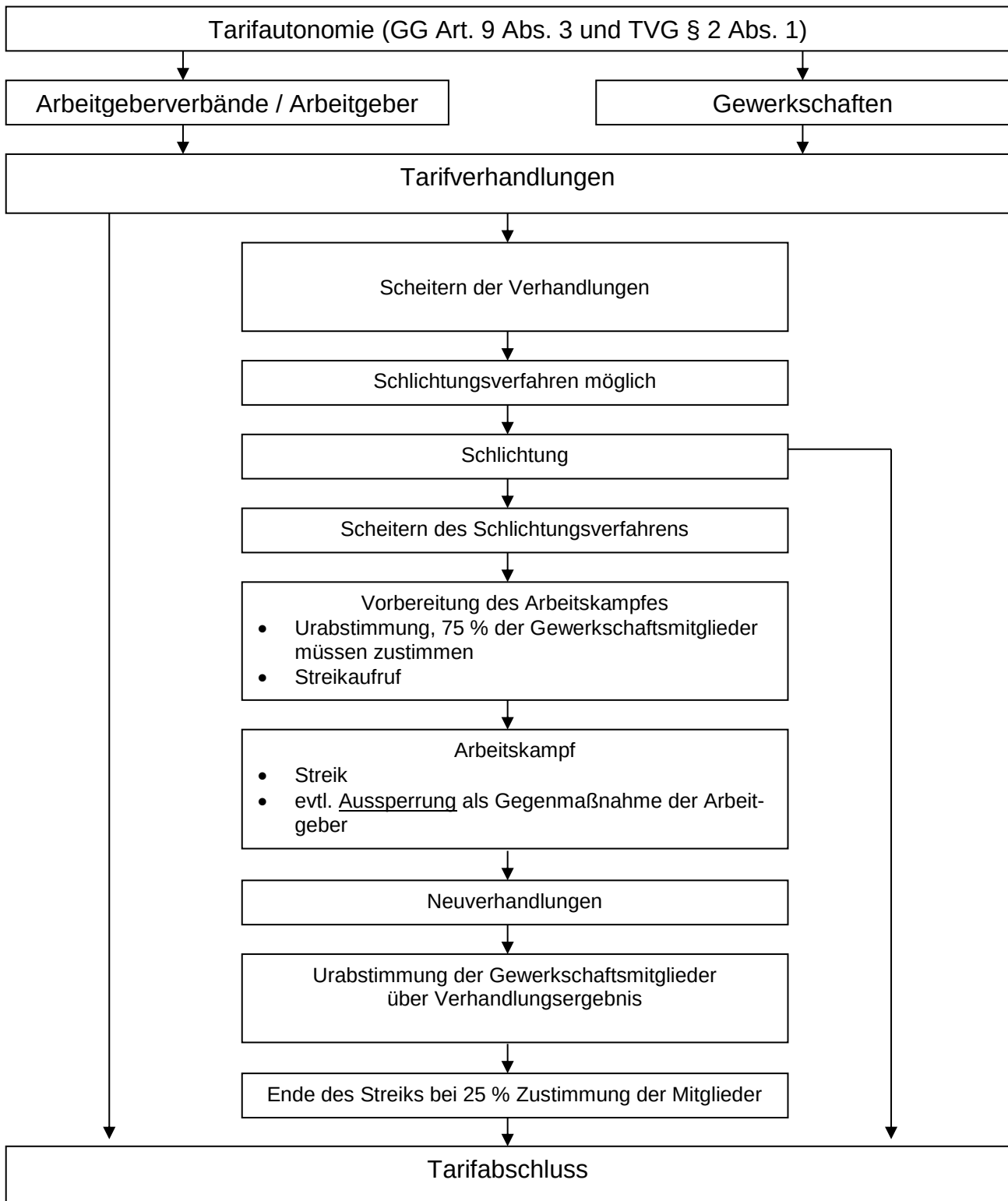


Vergleich der Arbeitsbedingungen mit und ohne Tarifvertrag

Vergleichen Sie anhand der Arbeitsverträge die Arbeitsbedingungen bei der Proximus Versicherungsagentur Schmitt GmbH und bei der Fixstern Versicherungsagentur Geizhals GbR. Nehmen Sie außerdem den Tarifvertrag, die Betriebsvereinbarung, den Infotext sowie die Auszüge aus den Arbeitsgesetzen zu Hilfe.

Anstellungsvertrag Proximus Versicherungsagentur Schmitt GmbH Arbeitsvertrag mit Tarifbindung	Anstellungsvertrag Fixstern Versicherungsagentur Geizhals GbR Arbeitsvertrag ohne Tarifbindung
1. Arbeitszeit Anzahl der Wochenarbeitsstunden reg. 38 Quelle: § 11 Nr. 1 Manteltarifvertrag	1. Arbeitszeit Anzahl der Wochenarbeitsstunden reg. 48 (Samstag ist Werktag) Quelle: § 3 Arbeitszeitgesetz
2. Urlaub a) Urlaubstage/Jahr: 30 Arbeitstage/Jahr Quelle: § 13 Nr. 1 Manteltarifvertrag b) Das jährliche Urlaubsgeld, welches zusätzlich zum Arbeitsentgelt gezahlt wird, beträgt 50 % des Bruttomonatsgehaltes Quelle: § 13 Nr. 9 Manteltarifvertrag	2. Urlaub a) Urlaubstage/Jahr: 24 Werkstage/Jahr Quelle: § 3 (1) Bundesurlaubsgesetz b) Das jährliche Urlaubsgeld, welches zusätzlich zum Arbeitsentgelt gezahlt wird, beträgt 0,00 € Quelle: § 11 Abs. 1 BUrlG
3. Weihnachtsgeld (= "Sonderzahlung") Die jährliche Sonderzahlung, welche zusätzlich zum Arbeitsentgelt gezahlt wird beträgt: 80 % des durchschnittl. Bruttomonatsentgelts kommens des Vorjahres (2.294,00 € *80% = 1.835,20 €) (jedoch höchstens 1.876,00 €) Quelle: § 3 Nr. 3 bzw. Manteltarifvertrag + § 3 Nr. 1-3 Gehaltstarifvertrag	3. Weihnachtsgeld (= "Sonderzahlung") Die jährliche Sonderzahlung, welche zusätzlich zum Arbeitsentgelt gezahlt wird beträgt 0,00 € Quelle: (kein gesetzlicher Anspruch)
4. Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 6 Wochen lang Anspruch auf Fortzahlung von 100% des Arbeitsentgelts Quelle: § 10 Nr. 1 Manteltarifvertrag	4. Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 6 Wochen lang Anspruch auf Fortzahlung von 100% des Arbeitsentgelts Quelle: § 3 Abs. 1, § 4 Abs.1, Entgeltfortzahlungsgesetz

Zusammenfassung Tarifautonomie



..... Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung kann einen Tarifvertrag für

..... allgemeinverbindlich erklären, d.h. der Tarifvertrag gilt für alle AN dieser Branche, unabhängig

..... davon, ob sie einem Arbeitgeberverband bzw. Gewerkschaft angehören oder nicht (§ 5 TVG).

Streikarten



Ordnen Sie den Beschreibungen folgende Streikarten zu!

Generalstreik – Warnstreik – Voll-/Totalstreik – Bummelstreik – Schwerpunktstreik – Wilder Streik

Warnstreik	Vorübergehende Arbeitsniederlegung; ist bereits ab Ende der Friedenspflicht erlaubt, also ab dem Zeitpunkt des Auslaufens oder der Kündigung des Tarifvertrages
Bummelstreik	Arbeit wird nicht niedergelegt, sondern nur nach Vorschrift erledigt
Generalstreik	Sämtliche Arbeitnehmer eines Landes streiken. Dieser Streik ist politisch motiviert.
Voll-/ Totalstreik	Sämtliche Arbeitnehmer eines Wirtschaftszweiges legen die Arbeit nieder
Schwerpunktstreik	Einzelne Schlüsselbetriebe/-bereiche werden bestreikt
Wilder Streik	Ohne Aufruf der Gewerkschaft; unerlaubt

IHK-Aufgaben

1. Maßvolle Tarifabschlüsse werden von Arbeitgeberseite als Voraussetzung für die Schaffung neuer Arbeitsplätze gefordert. Ein Vertreter der Bundesregierung merkt hierzu an, dass der Staat nicht die Möglichkeit einer direkten Einwirkung auf die Tarifpartner hat. Auf welches Grundprinzip unserer sozialen Marktwirtschaft kann er sich dabei berufen? **(b)**
 - a) Förderung des Wettbewerbs
 - b) Tarifautonomie
 - c) Investitionsfreiheit
 - d) Privateigentum an Produktionsmitteln
 - e) Gewerbefreiheit
2. Sie lesen einen Zeitungsartikel, der die Verluste aufzeigt, die unserer Volkswirtschaft durch Aussperrung im Rahmen eines Tarifkonfliktes entstehen und der dabei auch auf die Problematik der Tarifautonomie eingeht. Was bedeutet in diesem Zusammenhang Aussperrung? **(c)**
 - a) Aussperrung bedeutet die Betriebsbesetzung durch Streikende, die der Betriebsleitung den Zutritt verwehren.
 - b) Aussperrung bedeutet eine außerordentliche Kündigung der gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer.
 - c) Aussperrung bedeutet die planmäßige Nichtzulassung von Arbeitnehmern zur Arbeit unter Verweigerung der Lohnzahlung in den betroffenen Betrieben.
 - d) Aussperrung bedeutet die gemeinsame und planmäßige Arbeitsniederlegung aller Arbeitnehmer.
 - e) Aussperrung bedeutet die ordentliche Kündigung von Arbeitnehmern für den Zeitraum eines Arbeitskampfes.
3. Ihr Unternehmen liegt im Geltungsbereich eines gekündigten Tarifvertrags. Die neuen Tarifverhandlungen zwischen Arbeitgeberverband und Gewerkschaft sind für gescheitert erklärt worden. Mit Warnstreiks ist zu rechnen. Prüfen Sie, welche Behauptung in diesem Fall für Warnstreiks zutrifft! **(d)**
 - a) Warnstreiks dürfen nur nach einer Urabstimmung durchgeführt werden
 - b) Warnstreiks machen ein Schlichtungsverfahren überflüssig
 - c) Warnstreiks sind nur nach der Aussperrung durch die Arbeitgeber rechtlich zulässig
 - d) Warnstreiks sind nur dann rechtlich zulässig, wenn sie zeitlich begrenzt durchgeführt werden
 - e) Warnstreiks sind nur dann rechtlich zulässig, wenn ein gesamtes Tarifgebiet von der Arbeitsniederlegung betroffen ist

Aufgabe	1	2	3
Lösung	b	c	d

4. Sie wirken bei einer Informationsveranstaltung für die jugendlichen Arbeitnehmer und die Auszubildenden zum Thema Tarifvertragsrecht mit. In diesem Zusammenhang sollen Sie kontrollieren, ob der in Einzelschritten beispielhaft aufgezeigte folgende Ablauf beim Zustandekommen eines neuen Gehaltstarifvertrages richtig dargestellt ist. **(4)**

1. Schritt: Fristgemäße Kündigung des Tarifvertrages
2. Schritt: Aufnahme der Verhandlungen durch die Tarifpartner
3. Schritt: Erklärung des Scheiterns der Tarifverhandlungen durch die ständige Gewerkschaft
4. Schritt: Von Arbeitgeberseite erfolgen Aussperrungen der Arbeitnehmer.
5. Schritt: Die zuständige Gewerkschaft führt eine Urabstimmung durch.
6. Schritt: Mehr als 75% der abstimmungsberechtigten Gewerkschaftsmitglieder stimmen für einen Streik; dieser wird beschlossen und durchgeführt.
7. Schritt: Es finden neue Tarifverhandlungen statt, die zu einer Einigung führen.
8. Schritt: Die Gewerkschaftsmitglieder stimmen in einer Urabstimmung über den Einigungsvorschlag ab.

5. Prüfen Sie, in welchem Fall eine Änderung der tarifvertraglich festgelegten Arbeitsbedingungen zulässig ist! **(b)**

- a) Wenn ihr die Berufsgenossenschaft zustimmt.
- b) Wenn sie zu Gunsten der Arbeitnehmer erfolgt.
- c) Wenn ihr die Landesregierung zustimmt.
- d) Wenn sie vom Arbeitgeber begründet wird.
- e) Wenn sie von der Bundesanstalt für Arbeit genehmigt wird.

6. Sie sind Mitarbeiter/-in der Schneider GmbH, die Textilien herstellt und zu den Marktführern der Branche gehört. Nach dem Zusammenschluss wird über einige Maßnahmen bei der Schneider GmbH nachgedacht, die der Steigerung des Gesamtgewinns dienen sollen. Die Schneider GmbH ist Mitglied des Arbeitgeberverbandes. Dessen ausgehandelte Tarifvereinbarungen sind für allgemeinverbindlich erklärt. Entscheiden Sie, welche Maßnahmen die Schneider GmbH in unserer sozialen Marktwirtschaft nicht realisieren kann! **(c)**

- a) Freisetzung einzelner Arbeitskräfte
- b) Rationalisierungsmaßnahmen bei der Herstellung
- c) Abschluss neuer Arbeitsverträge, bei denen die tariflichen Mindestlöhne unterschritten werden.
- d) Erhöhung der Verkaufspreise
- e) Durchsetzung niedrigerer Einkaufspreise

Aufgabe	4	5	6
Lösung	4	b	c

7. Tarifauseinandersetzungen sind häufig mit Streikmaßnahmen verbunden, mit denen die Arbeitnehmerseite versucht, höhere Löhne und Gehälter durchzusetzen. Bringen Sie die folgenden Phasen einer Tarifauseinandersetzung in die richtige Reihenfolge, indem Sie die Ziffern 1 bis 7 auf die Linie neben den Arbeitsschritten eintragen!

Urabstimmung über das Ergebnis der neuen Tarifverhandlungen mit positivem Ergebnis

_____ (6)

Scheitern der Schlichtung

_____ (3)

Kündigung des Tarifvertrages und Aufnahme von Verhandlungen

_____ (1)

Verhandlungen werden für gescheitert erklärt und das Schlichtungsverfahren eingeleitet

_____ (2)

Abschluss eines neuen Tarifvertrages

_____ (7)

Ausrufung des Streiks auf Grund des Ergebnisses der Urabstimmung und erneute Tarifverhandlung

_____ (5)

Urabstimmung der organisierten Arbeitnehmer über eine Arbeitskampfmaßnahme

_____ (4)

8. Sommer 2022, Aufgabe 14 und 15; Antwort 2 und 1

Die Süddeutsche Hausgeräte GmbH gehört dem zuständigen Arbeitgeberverband an und ist somit tarifgebunden. Für den geltenden Tarifvertrag sind keine Öffnungsklauseln vereinbart. Die Tarifverträge werden nicht für allgemeinverbindlich erklärt.

Stellen Sie fest, wie der für die Süddeutsche Hausgeräte GmbH gültige Tarifvertrag zustande kommt!

1. Der zuständige Arbeitgeberverband erlässt jährlich von ihm allein entwickelte Beschäftigungsrichtlinien als Tarifvertrag.
2. Die zuständige Gewerkschaft schließt mit dem zuständigen Arbeitgeberverband den Tarifvertrag ab.
3. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz verfügt durch Rechtsverordnung die Mindestarbeitsbedingungen als Tarifvertrag.
4. Der Betriebsrat der Süddeutschen Hausgeräte GmbH vereinbart mit der Geschäftsleitung eine Betriebsvereinbarung als Tarifvertrag.
5. Der Tarifvertrag wird branchenspezifisch von der zuständigen Industrie- und Handelskammer in Kraft gesetzt.

Stellen Sie fest, welche Aussage zur Tarifbindung der Süddeutschen Hausgeräte GmbH zutrifft!

1. Zwischen der Süddeutschen Hausgeräte GmbH und ihren Arbeitnehmern dürfen für die Arbeitnehmer vorteilhaftere als die im Tarifvertrag festgelegten Bedingungen vereinbart werden.
2. Die Inhalte des Tarifvertrages sind Höchstbedingungen, um Abwerbungen von Arbeitnehmern durch Gewährung günstigerer Bedingungen zu verhindern.
3. Die Süddeutsche Hausgeräte GmbH darf entweder nur allen Arbeitnehmern oder keinem Arbeitnehmer günstigere als die im Tarifvertrag festgelegten Bedingungen gewähren. Andere Vereinbarungen sind keinesfalls möglich.
4. Zwischen der Süddeutschen Hausgeräte GmbH und ihren Arbeitnehmern müssen für die Arbeitnehmer schlechtere als die im Tarifvertrag festgelegten Bedingungen vereinbart werden.
5. Arbeiten gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer der Süddeutschen Hausgeräte GmbH freiwillig zu für sie schlechteren als den im anzuwendenden Tarifvertrag festgelegten Bedingungen, so verstößt die Süddeutsche Hausgeräte GmbH in keinem Fall gegen die Tarifbindung.

9. Winter 2023-2024, Aufgabe 13; Antwort 3

Die Süddeutsche Hausgeräte GmbH ist Mitglied des für sie zuständigen Arbeitgeberverbands. Die Tarifverträge werden nicht für allgemeinverbindlich erklärt. Der aktuelle Tarifvertrag läuft zum Ende des nächsten Monats aus.

Prüfen Sie, welche Feststellung zutrifft!

1. Tarifautonomie bedeutet ausschließlich, dass der Arbeitgeberverband der Süddeutschen Hausgeräte GmbH bei Tarifverhandlungen unabhängig von Weisungen seiner Dachorganisation ist.
2. Das Tarifvertragsrecht ist vollständig öffentliches Recht, weil Tarifverträge für sehr viele Arbeitsverhältnisse gültig sind. Eine Friedenspflicht ist deshalb ausgeschlossen.
3. Arbeitnehmer der Süddeutschen Hausgeräte GmbH, die nicht Mitglied einer Gewerkschaft sind, haben ohne weitere Vereinbarung keinen Rechtsanspruch auf tarifliche Entlohnung nach dem neuen Tarifvertrag.
4. Der neue Tarifvertrag kann stets formfrei rechtswirksam geschlossen werden.
5. Die Laufzeit der vom Arbeitgeberverband geschlossenen Tarifverträge muss aufgrund gesetzlicher Regelungen immer ein Jahr betragen, sodass jährlich neue Tarifverhandlungen stattfinden müssen.

Aufgabe	7	8	9
Lösung	6-3-1-2-7-5-4	2-1	3

10. Sommer 2024, Aufgabe 14; Antwort 2

Prüfen Sie, welche Information zum Tarifvertragsrecht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zutreffend ist!

1. Es gibt keine Möglichkeit, dass Frau Schäfer und die Süddeutsche Hausgeräte GmbH einzelvertraglich vom Tarifvertrag abweichende Regelungen treffen.
2. Frau Schäfer und die Süddeutsche Hausgeräte GmbH können einzelvertraglich eine höhere Vergütung vereinbaren, als nach dem Tarifvertrag vorgesehen ist.
3. Die Süddeutsche Hausgeräte GmbH muss einen Haustarifvertrag schließen. Hierzu gibt es keine Formvorschriften.
4. Der Tarifvertrag zwischen der Süddeutschen Hausgeräte GmbH (Haustarifvertrag) und der Gewerkschaft muss für allgemeinverbindlich erklärt werden.
5. Der Tarifvertrag zwischen der Süddeutschen Hausgeräte GmbH (Haustarifvertrag) und der Gewerkschaft muss notariell beurkundet werden.

11. Winter 2024-2025, Aufgabe 18; Antwort 6 Wochen

Carina Becker ist Auszubildende im zweiten Ausbildungsjahr in der PROXIMUS Landesdirektion West. Frau Becker ist auf dem direkten Weg zur Arbeit ohne Fremdverschulden ausgerutscht und hat sich dabei eine erhebliche Knieverletzung zugezogen.
Stellen Sie fest, wie viele Wochen nach der gesetzlichen Regelung die Entgeltfortzahlung für Frau Becker maximal geleistet wird!

12. Winter 2024-2025, Aufgabe 19; Antwort 1

In der PROXIMUS Landesdirektion West wird überlegt, die tariflich festgelegten Arbeitsbedingungen in einzelnen Punkten zu ändern.
Stellen Sie fest, in welchem Fall dies zulässig ist!

1. Wenn die Änderung zugunsten der Arbeitnehmer erfolgt
2. Wenn die Berufsgenossenschaft der Änderung zustimmt
3. Wenn die Landesregierung der Änderung zustimmt
4. Wenn die Änderung zugunsten der PROXIMUS Landesdirektion West erfolgt
5. Wenn die Änderung von der Bundesagentur für Arbeit genehmigt wird

13. Winter 2024-2025, Aufgabe 20; Antwort 3

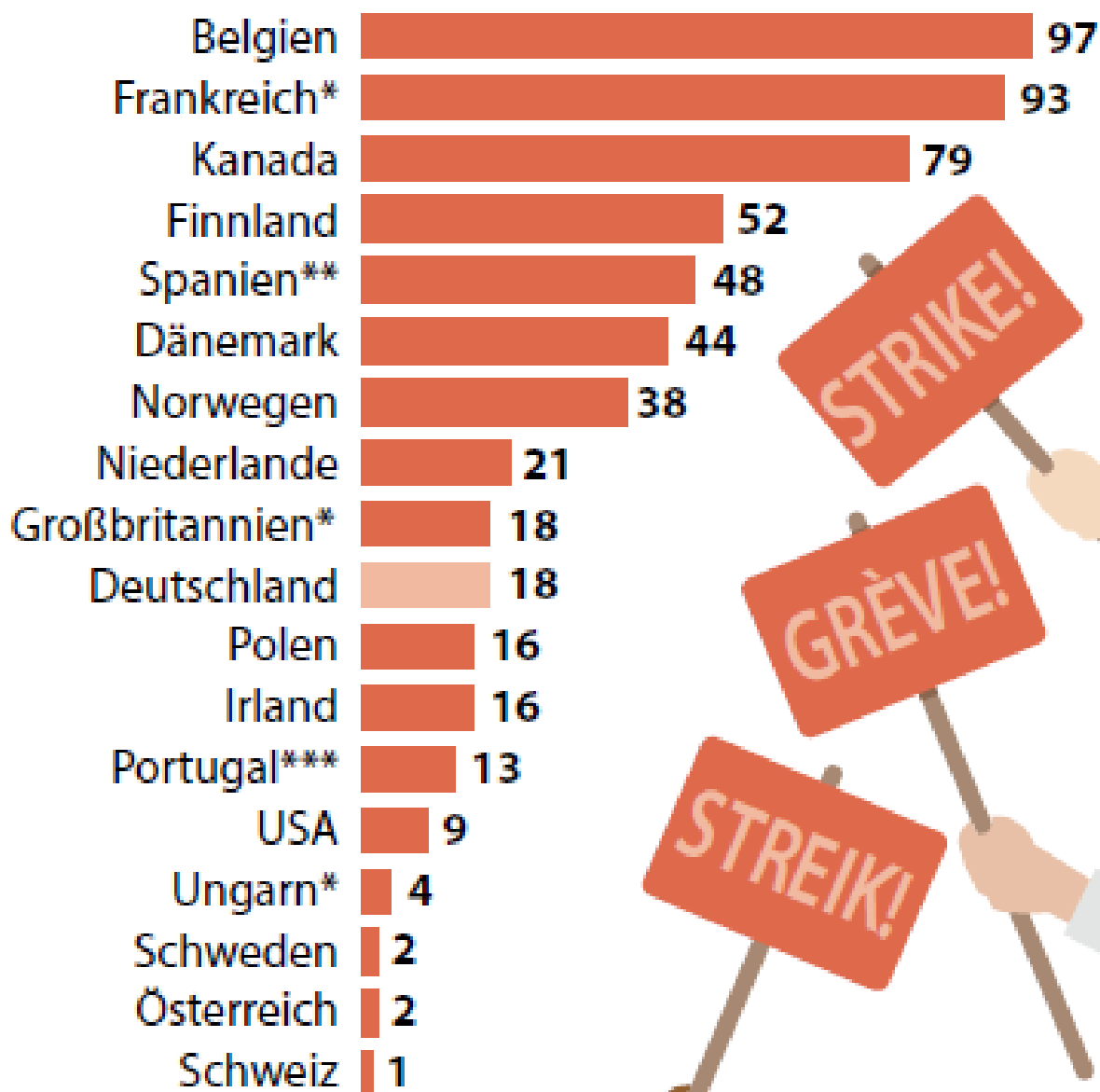
Stellen Sie fest, welcher Sachverhalt dem Tarifvertragsrecht entspricht!

1. Tarifverträge werden zwischen Arbeitgeberverbänden und dem Staat abgeschlossen.
2. Der Lohn- und Gehaltstarifvertrag regelt die Urlaubsdauer.
3. Manteltarifverträge regeln allgemeine Arbeitsbedingungen wie z. B. die Wochenarbeitszeit.
4. Tarifverträge haben immer eine Laufzeit von 3 Jahren.
5. Bei der Gestaltung der Tarifverträge hat die Bundesregierung ein Mitspracherecht.

Aufgabe	10	11	12	13
Lösung	2	6 Wochen	1	3

Streiklust international

Jährlich durch Streiks ausgefallene Arbeitstage je 1000 Beschäftigte im Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2020



*2011–2019, Frankreich: nur Privatsektor

**ohne Generalstreiks

***ohne öffentliche Verwaltung

015454
Globus 

Quelle: WSI-Tarifarchiv

Auszug aus dem Grundgesetz

Artikel 9 Absatz 3

(3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einzuschränken oder zu behindern versuchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. [...]

5. Entgeltabrechnung **[Stand: 2025]**

Situation:

Die Angestellte Nicole Gärtner ist im fünften Jahr in der Agentur Schneider e. K in München im Innendienst (Tarifgruppe IV) beschäftigt. Zuvor hat sie ihre 3-jährige Ausbildung als Kauffrau für Versicherung und Finanzen erfolgreich abgeschlossen.

Für die Gehaltsabrechnung von Frau Gärtner (26 Jahre alt, römisch-katholisch, ledig, ohne Kinder) liegen Ihnen folgende Informationen vor:

Gehaltstabelle:

Auszug aus dem Manteltarifvertrag:

gültig ab 1. September 2024

Berufsjahr	Gehaltsgruppe							
	I €	II €	III €	IV €	V €	VI €	VII €	VIII €
im 1.	2.945	2.974	3.065	3.137	--	--	--	--
im 2. u. 3.	--	3.138	3.150	3.269	--	--	--	--
im 4. u. 5.	--	--	3.323	3.397	3.599	--	--	--
im 6. u. 7.	--	--	3.500	3.523	3.728	3.930	4.140	--
im 8. u. 9.	--	--	--	3.645	3.884	4.135	4.380	4.769
im 10. u. 11.	--	--	--	3.772	4.054	4.345	4.632	5.096
im 12. u. 13.	--	--	--	3.895	4.226	4.556	4.889	5.421
vom 14. an	--	--	--	--	4.403	4.769	5.138	5.749

§ 5 Berufsjahre
1. Berufsjahre der Gehaltsgruppen I und II sind alle früheren Beschäftigungsjahre, unabhängig von der Art der Tätigkeit.
2. Berufsjahre in den Gehaltsgruppen III bis VIII sind im Versicherungsfach hauptberuflich verbrachte Beschäftigungsjahre. Die in einem anderen Beruf ausgeübte, durch Zeugnisse nachgewiesene Tätigkeit wird auf die Versicherungsberufsjahre angerechnet, soweit die dabei erworbenen Kenntnisse Verwertung finden; das Gleiche gilt für berufsbezogene Schul- und Studienjahre. Beschäftigungsjahre bei einem Träger der Sozialversicherung und bei Ersatzkassen werden voll angerechnet.

Jahre der Berufsausbildung für eine gemäß Abs. 1 anrechenbare Tätigkeit zählen als Berufsjahre.

Vermögenswirksame Leistungen (VL), die der Arbeitgeber zahlt: 40 €

Vorüberlegungen:

- 1) Ermitteln Sie mithilfe der gegebenen Informationen das monatliche steuer- und sozialversicherungspflichtige Einkommen von Frau Gärtner!

Tarifgruppe 4 / 8. Berufsjahre (5. Berufsjahr + 3 Jahre Ausbildung):

3.645,00 € + 40,00 € VWL = 3.685,00 €

- 2) Frau Gärtner erhält das ermittelte Gehalt jedoch nicht in voller Höhe überwiesen. Welchen (allgemeinen) Abzügen unterliegt das Gehalt von Frau Gärtner?

Lohnsteuer, Kirchensteuer (8 % oder 9 % von LSt)

Sozialversicherungsbeiträge (RV, AL, KV, PV)

- 3) Überlegen Sie sich Kriterien, die die Höhe der anfallenden Steuern beeinflussen!

Höhe des Einkommens

Steuerklasse

Freibeträge, insbes. Kinderfreibeträge

Steuerklassen

- Steuerklasse I:
 - ledige oder geschiedene Arbeitnehmer
 - Verheiratete, aber dauernd getrennt Lebende, oder Ehegatte im Ausland lebend
 - Verwitwete, deren Ehegatte vor höchstens einem Jahr verstorben ist
- Steuerklasse II:
 - unter Steuerklasse I genannten Arbeitnehmer, in deren Wohnung mind. 1 Kind lebt
- Steuerklasse III:
 - verheiratete Arbeitnehmer, die im Inland nicht dauernd getrennt leben und deren Ehegatte keinen Arbeitslohn bezieht, oder in Steuerklasse V eingereiht ist
- Steuerklasse IV:
 - verheiratete Arbeitnehmer, die Arbeitslohn in ähnlicher Höhe beziehen
- Steuerklasse V:
 - verheiratete Arbeitnehmer, bei denen der Ehegatte bereits Arbeitslohn in Steuerklasse III bezieht
- Steuerklasse VI:
 - zweite bzw. jede weitere Lohnsteuerkarte, wenn Arbeitnehmer gleichzeitig in mehreren Arbeitsverhältnissen steht
 - bei schuldhafter Nichtangabe einer Steuerklasse

Erklärungen zur Entgeltabrechnung (Stand 2025)

Gehalt: Der Betrag, den ein Arbeitnehmer vor Abzug von Steuern und Beiträgen zu den Sozialversicherungen von seinem Arbeitgeber erhält.

Vermögenswirksame Leistungen: Viele Arbeitgeber bieten ihren Mitarbeitern an, sich an dem Aufbau von Vermögen nach dem Vermögensbildungsgesetz zu beteiligen. Der Arbeitgeberanteil an den vermögensbildenden Leistungen wird zu dem Bruttogehalt hinzugerechnet und sind steuer- und sozialabgabenpflichtig. Die VL müssen in bestimmte gesetzlich festgelegte Geldanlagen fließen, z. B. bestimmte Bausparverträge, und werden vom Arbeitgeber direkt an die Bank oder Versicherung überwiesen.

Lohnsteuer: Die Höhe der Lohnsteuer richtet sich nach der Höhe des Jahresgehalts und nach der Steuerklasse. Der Eingangssteuersatz der Einkommensteuer beträgt 14 % und beginnt nach dem Grundfreibetrag in Höhe von 12.096,00 €. Bei einem Einkommen von beispielsweise nur einem Euro über dem Grundfreibetrag, läge die Einkommensteuer demnach bei 14 Cent, also nicht bei 14% des gesamten Einkommens (= 1.260,14 €).

Die Höhe der Lohnsteuer steigt mit der Höhe des Einkommens bis zum Spitzensteuersatz von 45 % bei Alleinstehenden mit einem Einkommen ab 277.826 €.

Solidaritätszuschlag: Er ist erst ab einer bestimmten steuerpflichtigen Einkommenshöhe zu entrichten und beträgt dann bis zu 5,5 % der Lohnsteuer

Kirchensteuer: Sie beträgt 8 % der Lohnsteuer in Bayern und Baden-Württemberg, in allen anderen Bundesländern 9 %.

Auszug aus der Lohnsteuertabelle (Stand 2025)

Bruttolohn	Stkl.	KinderFB Lohnsteuer	0 Solz	0 Kist	0,5 Solz	0,5 Kist	1 Solz	1 Kist	1,5 Solz	1,5 Kist	2 Solz	2 Kist	2,5 Solz	2,5 Kist	3 Solz	3 Kist	3,5 Solz	3,5 Kist	4 Solz	4 Kist
	6	902,58	-	72,20	-	72,20	-	72,20	-	72,20	-	72,20	-	72,20	-	72,20	-	72,20	-	72,20
3.684,00 - 3.686,99	1	466,00	-	37,28	-	27,96	-	19,18	-	10,95	-	3,51	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	362,25	-	28,98	-	20,14	-	11,85	-	4,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	159,83	-	12,78	-	5,97	-	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	466,00	-	37,28	-	32,55	-	27,96	-	23,50	-	19,18	-	15,00	-	10,95	-	7,04	-	3,51
	5	859,25	-	68,74	-	68,74	-	68,74	-	68,74	-	68,74	-	68,74	-	68,74	-	68,74	-	68,74
	6	903,58	-	72,28	-	72,28	-	72,28	-	72,28	-	72,28	-	72,28	-	72,28	-	72,28	-	72,28
3.687,00 - 3.689,99	1	466,66	-	37,33	-	28,01	-	19,23	-	11,00	-	3,55	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	362,91	-	29,03	-	20,19	-	11,90	-	4,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	160,33	-	12,82	-	6,00	-	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	466,66	-	37,33	-	32,60	-	28,01	-	23,56	-	19,23	-	15,05	-	11,00	-	7,08	-	3,55
	5	860,25	-	68,82	-	68,82	-	68,82	-	68,82	-	68,82	-	68,82	-	68,82	-	68,82	-	68,82
	6	904,58	-	72,36	-	72,36	-	72,36	-	72,36	-	72,36	-	72,36	-	72,36	-	72,36	-	72,36
3.690,00 - 3.692,99	1	467,41	-	37,39	-	28,06	-	19,28	-	11,04	-	3,58	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	363,66	-	29,09	-	20,24	-	11,94	-	4,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	160,83	-	12,86	-	6,04	-	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	467,41	-	37,39	-	32,66	-	28,06	-	23,61	-	19,28	-	15,10	-	11,04	-	7,13	-	3,58
	5	861,25	-	68,90	-	68,90	-	68,90	-	68,90	-	68,90	-	68,90	-	68,90	-	68,90	-	68,90
	6	905,58	-	72,44	-	72,44	-	72,44	-	72,44	-	72,44	-	72,44	-	72,44	-	72,44	-	72,44
3.693,00 - 3.695,99	1	468,16	-	37,45	-	28,12	-	19,34	-	11,09	-	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	364,33	-	29,14	-	20,30	-	12,00	-	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	161,50	-	12,92	-	6,08	-	0,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	468,16	-	37,45	-	32,72	-	28,12	-	23,66	-	19,34	-	15,14	-	11,09	-	7,18	-	3,62
	5	862,33	-	68,98	-	68,98	-	68,98	-	68,98	-	68,98	-	68,98	-	68,98	-	68,98	-	68,98
	6	906,58	-	72,52	-	72,52	-	72,52	-	72,52	-	72,52	-	72,52	-	72,52	-	72,52	-	72,52
3.696,00 - 3.698,99	1	468,83	-	37,50	-	28,18	-	19,39	-	11,14	-	3,66	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	365,00	-	29,20	-	20,35	-	12,04	-	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	162,00	-	12,96	-	6,12	-	0,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	468,83	-	37,50	-	32,77	-	28,18	-	23,71	-	19,39	-	15,20	-	11,14	-	7,22	-	3,66
	5	863,33	-	69,06	-	69,06	-	69,06	-	69,06	-	69,06	-	69,06	-	69,06	-	69,06	-	69,06
	6	907,58	-	72,60	-	72,60	-	72,60	-	72,60	-	72,60	-	72,60	-	72,60	-	72,60	-	72,60

[...]

Dokument erstellt auf der Seite lohnsteuertabelle.com.de/lohnsteuertabelle-2025.php
Angaben und Berechnungen ohne Gewähr

Seite 207/388

Sozialversicherungsbeiträge

Neben Steuern werden die vom Arbeitnehmer zu bezahlenden Sozialversicherungsbeiträge direkt vom Gehalt abgezogen und an die Sozialversicherungsträger (SVT) abgeführt.

Grundsätzlich gilt, dass die Sozialversicherungsbeiträge paritätisch (d. h. zu gleichen Teilen) von Arbeitnehmer/in und Arbeitgeber geleistet werden. Es kann jedoch zu Beitragsunterschieden kommen, z. B. bei der gesetzlichen Pflegeversicherung, da der „Kinderlosenzuschlag“ ausschließlich vom Arbeitnehmer getragen wird.

Die Sozialversicherungsbeiträge fallen außerdem nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze an.

Aktuelle Beitragssätze zur Sozialversicherung:

Sozialversicherungszweig	Beitragssatz Arbeitgeber	Beitragssatz Arbeitnehmer
Rentenversicherung 18,6 %	9,3	9,3
Arbeitslosenversicherung 2,6 %	1,3	1,3
Krankenversicherung 14,6 % + X	7,3 + 1/2X	7,3 + 1/2X
Pflegeversicherung 3,6 % + ggf. Zuschlag	1,8	1,8 + 0,6 bei Kinderlosen über 23 Jahren

(Werte für 2025) **Lehrerhinweis: Bei Unterricht in 2026 Werte anpassen und Aufgaben neu berechnen!**

Aktuelle Beitragsbemessungsgrenzen in Deutschland:

Sozialversicherungszweig	BBG
Rentenversicherung	8.050,00 € / 96.600 €
Arbeitslosenversicherung	
Krankenversicherung	5.512,50 € / 66.150,00 €
Pflegeversicherung	

(Werte für 2025)

Zurück zur Handlungssituation:

Um die Gehaltsabrechnung vorzubereiten, ermitteln Sie bitte das an Frau Gärtner zu überweisende Gehalt. Führen Sie dabei alle Steuern und Sozialversicherungsbeiträge einzeln auf. Es fällt kein Solidaritätszuschlag an. Die Krankenversicherung erhebt einen Zusatzbeitrag von X = 1,7 %.

Berechnung:

Gehaltsabrechnung von Frau Gärtner		
Bruttogehalt		3.645,00 €
+ VWL		40,00 €
= steuer- und sv-pflichtiges Gehalt		3.685,00 €
- Lohnsteuer		466,00 €
- Kirchensteuer	Beitragssätze: 8 %	37,28 €
- KV	7,3 % + 0,85 %	300,33 €
- RV	9,3 %	342,71 €
- AV	1,3 %	47,91 €
- PV	2,4 %	(+0,6 %) 110,55 €
= Nettogehalt		2.380,22 €
- VL		40,00 €
= Auszahlungsbetrag		2.340,22 €

Nettogehalt: Das Gehalt nach Abzug von Steuern und Sozialversicherungsabgaben. Davon werden die VL abgezogen, die direkt in die Vermögensanlage des Arbeitnehmers gezahlt werden. Übrig bleibt der Betrag, der an den Arbeitnehmer überwiesen wird.

6. Mitbestimmung

6.1 Betriebsrat

Handlungssituation:

Die Proximus Versicherungsagentur Schmitt GmbH will hoch hinaus. Chefin, Claudia Schmitt, und ihre Mitarbeiter haben im letzten Jahr viele Ideen verwirklicht und die gestellten Ziele erreicht. Möglich ist dies nur, durch eine kontinuierliche Steigerung der Mitarbeiterzahlen zu bewältigen.

Name	Beruf	Alter	Betriebszugehörigkeit	Voll-/ Teilzeit
Claudia Schmitt 1	Versicherungsbetriebswirtin	38 Jahre	Seit Gründung	Vollzeit/ Agenturinhaberin
Michael Thun 2	Bankkaufmann	30 Jahre	2 Jahre	Vollzeit; Ausbilder
Karl Leberfinger 3	gelernter Einzelhandelskaufmann Versicherungsbetriebswirt	55 Jahre	12 Monate	Vollzeit, leitender Angestellter
Daniel Wipper 4	Versicherungs- und Finanzfachmann	25 Jahre	10 Monate	Vollzeit
Melanie Biener 5	gelernte Bürokauffrau	24 Jahre	8 Monate	Vollzeit
Georg Lazaridis 6	Student der BWL	22 Jahre	8 Monate	Teilzeit
Yvonne Raab 7	Versicherungs- und Finanzkauffrau	43 Jahre	10 Monate	Teilzeit
Said Haikal 8	Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen	33 Jahre	5 Monate	Teilzeit; im Homeoffice
Tanja Engelberg 9	Versicherungs- und Finanzkauffrau	21 Jahre	3 Monate	Teilzeit

Allen voran die Agenturinhaberin Claudia Schmitt, 38 Jahre.

Um weiterhin alle Kunden umfassend betreuen zu können, hat sich Frau Schmitt vor drei Monaten entschlossen, fünf Auszubildende für den Beruf des Versicherungs- und Finanzkaufmanns /-kauffrau einzustellen:

Name	Schulabschluss	Alter
10 Karin Brandl 1	Mittlere Reife	17 Jahre
11 Ingrid Knaus 2	Abitur	19 Jahre
12 Frank Hilmer 3	Mittlere Reife	16 Jahre
13 Lukas Koch 4	Abitur	27 Jahre
14 Max Oppeneder 5	Qualifizierter Hauptschulabschluss	15 Jahre

Leider hat das Unternehmenswachstum nicht nur zu positiven Veränderungen geführt. Einige Mitarbeiter klagen in letzter Zeit über vermehrte Interessenskonflikte mit Frau Schmitt und Herrn Leberfinger.

Sie suchen im Betriebsverfassungsgesetz BetrVG nach Antworten und den entsprechenden §§...

1. Wie könnten sich die Mitarbeiter organisieren, um ihre Interessen organisiert gegenüber der Unternehmensleitung zu vertreten?

1 P

.....**Sie können einen Betriebsrat gründen, sofern der Betrieb die Bedingungen des BetrVG erfüllt.**.....

2. Welche Bedingungen nennt das BetrVG zur Bildung eines Betriebsrates? Prüfen Sie, ob die Agentur Schmitt die Anforderungen erfüllt.

5 P

.....**Voraussetzungen: mind. 5 Wahlberechtigte AN, von denen 3 wählbar sind § 1 (1) BetrVG**.....

.....**Wahlberechtigt: Alle AN ab 16 Jahren außer ltd. Angestellte § 5(3) BetrVG**.....

.....**Leiharbeiter ab 3 Monaten Zugehörigkeit § 7 BetrVG**.....

.....**Wählbar: alle AN ab 18 Jahre mit mind. 6 Monate Betriebszugehörigkeit § 8 BetrVG**.....

.....**Die Bedingungen sind erfüllt.**.....

.....

.....

.....

3. Nennen Sie die Namen der Personen, die in der Agentur Schmitt nicht wahlberechtigt sind! Begründen Sie kurz Ihre Ansicht!

3 P

.....**Frau Schmitt => Inhaberin**.....

.....**Herr Leberfinger => ltd. Angestellter**.....

.....**Max Oppeneder => unter 16 Jahre alt**.....

.....

4. Nennen Sie die Namen der Personen, die sich nicht als Kandidat*in für die Betriebsratswahl aufstellen lassen und ist daher nicht wählbar? Begründen Sie kurz Ihre Ansicht!

5 P

.....**Herr Haikal und Frau Engelberg, da Betriebszugehörigkeit noch keine 6 Monate**.....

.....**Brandl, Hilmer, Oppeneder, da unter 18 Jahre alt; Karl Leberfinger, da leitender Angestellter;**.....

.....**Claudia Schmitt, da Inhaberin**.....

5. Wie oft und wann werden Betriebsratswahlen durchgeführt?

1 P

..... alle 4 Jahre vom 01.03.-31.05 § 13 BetrVG,.....
.....
.....

6. Wie viele Betriebsratsmitglieder werden in dem Versicherungsbüro von Frau Schmitt gewählt? Begründen Sie Ihre Ansicht!

1 P

.....Die Agentur hat 5-20 Wahlberechtigte AN > 1 Person als BR § 9 BetrVG.....
.....

7. Wie viele wahlberechtigte AN muss ein Unternehmen haben, damit ein Teil des Betriebsrates die BR-Tätigkeit hauptamtlich übernimmt?

1 P

.....Ab 200 AN wird ein BR freigestellt. § 38 (1) BetrVG.....
.....

8. Im Rahmen der Betriebsversammlung zur Vorbereitung auf die erste Betriebsratswahl kommen nun auch die „Azubis“ auf die Idee eine Interessensvertretung zu wählen. Sie versuchen nun in den entsprechenden Paragraphen im Betriebsverfassungsgesetz abzuklären,

a) ob ihr Betrieb zur Gründung einer Jugend- und Auszubildendenvertretung JAV berechtigt ist. Begründen Sie Ihre Ansicht!

3 P

.....mind. 5 AN < 18 Jahre alt oder Azubis § 60 BetrVG:.....
.....Es besteht ein BR § 80 (1) Nr. 3 u. 5 BetrVG.....
.....Hier: keine AN unter 18 J. aber 5 Azubis + BR vorhanden.....

b) wer für die JAV wahlberechtigt ist? Nennen Sie die Namen!

2,5 P

.....alle 5 Azubis: Brandl 1, Knaus 2, Hilmer 3, Koch 4, Oppeneder 5.....
.....

c) wer sich als Kandidat für die JAV aufstellen lassen kann? Nennen Sie die wählbaren Personen!

3,5 P

.....alle 5 Azubis: Brandl 1, Knaus 2, Hilmer 3, Koch 4, Oppeneder 5 sowie Frau Biener 5.....
.....(später BR), Herr Lazaridis 6 und Frau Engelberg 8.....
.....
.....

d) wie oft und wann Wahlen durchgeführt werden?

1 P

..... alle 2 Jahre vom 01.10.-30.11. § 64 BetrVG:

.....

.....

.....

e) wie viele JAV-Vertreter in der Agentur Schmitt gewählt werden können? Begründen Sie Ihre Ansicht!

2 P

..... bei 5 – 20 wahlberechtigten AN => 1 JAV-Vertreter § 62 BetrVG

.....

.....

Die Wahlberechtigten haben Frau Biener zur Betriebsrätin und Herrn Oppeneder als Jugend- und Auszubildendenvertreter gewählt.

9. Frau Raab bittet Frau Biener um ein vertrauensvolles Gespräch. Sie fürchtet aufgrund ihres Alters und der Tatsache des weiblichen Geschlechts benachteiligt zu werden. Der zwei Monate nach ihr eingestellte Herr Lazaridis durfte an bereits doppelt so vielen Seminaren und Fortbildungsangeboten teilnehmen.
Muss Frau Biener in ihrer Eigenschaft als Betriebsrätin sich dieses Problems annehmen?
Begründen Sie Ihre Ansicht!

2 P

..... Ja, da es zu den allgemeinen Aufgaben des BR gehört, sich für die

..... Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und

..... Männern, insbesondere bei der (...) Fort- und Weiterbildung und Fördern des

..... beruflichen Aufstiegs einzusetzen und die

..... Beschäftigung älterer AN im Betrieb zu fördern

..... § 80 (1) 2a sowie (6) BetrVG

10. Die Agenturinhaberin Claudia Schmitt möchte in Zukunft dauerhaft das Büro bis 20 Uhr öffnen, um Kundenwünsche noch schneller und besser befriedigen zu können. Dies würde für die meisten Mitarbeiter eine Änderung ihrer wöchentlichen Arbeitszeit mit sich bringen. Hat der Betriebsrat in diesem Fall ein gesetzlich verankertes Recht? Begründen Sie Ihre Ansicht!

2 P

..... Ja, der BR hat ein Mitbestimmungsrecht bei sozialen Angelegenheiten

..... z. B. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit / Verteilung der Arbeitszeit auf

..... Wochentage § 87 (1) Nr. 2 BetrVG

.....

11. Frau Schmitt möchte eine Reinigungskraft für die Räume der Agentur einstellen. Zuständig für die Auswahl der Bewerber/-innen soll Herr Leberfinger sein. Muss für diese Stellenausschreibung die Zustimmung des Betriebsrates vorliegen? Begründen Sie Ihre Ansicht! **2 P**

..... bei personellen Einzelmaßnahmen hat der BR ein Mitwirkungsrecht -> der BR.....

..... kann den Maßnahmen des AG's begründet widersprechen.....

..... Aber: Gilt erst für Betriebe > 20 AN.....

..... Hier: nur 13 MA -> AG kann alleine entscheiden § 99 BetrVG.....

.....

.....

12. Herr Haikal ist im Homeoffice für die Erstellung von Angeboten im Bereich „Betriebliche Altersvorsorge“ verantwortlich. Er hat nun schon mehrmals vergessen, die Angebote an die Kunden rechtzeitig zu verschicken, da er lieber die Zeit mit seinen Kindern verbringt. Nach einer erfolglosen Abmahnung hat sich Frau Schmitt entschlossen, ihm die Kündigung zu schicken. Welche Rolle spielt dabei der Betriebsrat? Begründen Sie Ihre Ansicht! **2 P**

..... der BR ist vor jeder Kündigung zu hören und der AG muss dem BR die Gründe für.....

..... die Kündigung mitteilen => Mitwirkungsrecht im personellen Bereich § 102 BetrVG.....

.....

.....

.....

13. Da die Hitzewelle in diesem Sommer auch den Mitarbeitern im Büro zu schaffen macht, will Frau Schmitt eine Klimaanlage einbauen lassen. Muss der Betriebsrat dieser Änderung des Arbeitsplatzes zustimmen? Begründen Sie Ihre Ansicht! **2 P**

..... Der BR hat in diesem Fall ein Unterrichts- und Beratungsrecht, da die Klima-.....

..... Anlage eine technische Anlage ist. Er darf allerdings nur beraten und muss nicht zustimmen.....

..... § 90,2 BetrVG.....

.....

.....

14. In letzter Zeit kam es zwischen dem BR und der Geschäftsführung wiederholt zu Sitzungen, die aufgrund verschiedener Meinungen ergebnislos verliefen. Wer kann in solchen Fällen vermitteln? **1 P**

..... Die Einigungsstelle, deren Vorsitzende häufig Arbeitsrichter sind, die zwischen BR und AG.....

..... Vermitteln § 76 BetrVG.....

15. Der neu gebildete Betriebsrat trifft mit der Geschäftsführung verschiedene Vereinbarungen. Wo werden diese festgehalten? **1 P**

.....in der Betriebsvereinbarung § 77 BetrVG.....

16. Der Betriebsrat informiert die Mitarbeiter im Rahmen einer Betriebsversammlung über die mit der Geschäftsführung getroffenen Vereinbarungen.

a) Wie oft muss diese stattfinden? **1 P**

b) Wer ist dazu eingeladen? **2 P**

.....a) einmal vierteljährlich nach § 43,1 BetrVG.....

.....b) alle Arbeitnehmer, der AG ist als Gast berechtigt daran teilzunehmen.....

.....und zu sprechen nach § 43,2 BetrVG.....

Summe: 44 P.

Notenschlüssel:

1	2	3	4	5	6
44-40,5	40-35,5	35-29,5	29-22	21,5-13	ab 12,5

BETRIEBSRAT

Voraussetzung: mind. 5 Wahlberechtigte AN

aktives Wahlrecht: AN mind. 16 Jahre

Wahlperiode: 4 Jahre (01.03.-31.05.)

passives Wahlrecht: AN mind. 18 Jahre u. mind. 6 Monate im Betrieb



Allgemeine Aufgaben:

Rechte des Betriebsrates:

Vertritt die Interessen der Belegschaft eines Betriebes	z. B. Überwachung der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften zum Schutz des AN	Mitbestimmungsrecht d.h. Arbeitgeber und Betriebsrat können die Entscheidung über eine betriebliche Maßnahme nur gemeinsam treffen. Die Zustimmung des BR ist notwendig; falls keine Einigkeit: entscheidet die Einigungsstelle. <u>SOZIALER</u> Bereich z.B. Arbeitszeit, soziale Einrichtungen (wie Kantine, Jugendzimmer), Urlaubsplan
Interessenausgleich in Konfliktsituationen	z. B. Betreuung schutzbedürftiger AN (Ältere, Ausländer, Behinderte ...)	Mitwirkungsrecht d.h. der Betriebsrat kann unter bestimmten Voraussetzungen seine Zustimmung verweigern bzw. Widerspruch einlegen; falls keine Einigkeit: entscheidet auf Antrag das Arbeitsgericht. <u>PERSONELLER</u> Bereich z.B. Einstellung, Versetzung, Ein-/Umgruppierung Aber: Kündigungen sind ohne <u>Anhörung</u> des BR unwirksam!
Die Zahl der BR-Mitglieder ist abhängig von der Größe des Betriebes z. B. 5-20 AN = 1 - 50 AN = 3 - 100 AN = 5	Leitende Angestellte sind weder wahlberechtigt noch wählbar	Informations- und Beratungsrecht d.h. der Arbeitgeber muss den Betriebsrat unterrichten und mit ihm gemeinsam beraten. <u>WIRTSCHAFTLICHER</u> Bereich z.B. Rationalisierungsmaßnahmen, neue Arbeitsmethoden, Personalplanung

JUGEND- UND AUSZUBILDENDENVERTRETUNG

Voraussetzung:	mind. 5 wahlberechtigte AN	aktives Wahlrecht:	AN < 18 Jahre + Azubis
Wahlperiode:	2 Jahre (01.10.-30.11.)	passives Wahlrecht:	alle AN < 25 Jahre oder Azubis

Ralf erzählt:

„Unser Jugendvertreter hat kürzlich gleich von zwei Seiten eine auf den Deckel bekommen und zwar vom Chef und vom Betriebsrat. Er hat verschiedene Lehrlinge befragt, die sich bei ihm über die betriebliche Ausbildung beklagt hatten. Mit den Ergebnissen ist er dann zum Chef marschiert und wollte Krach schlagen. Ich weiß nicht, warum man ihm das so übel genommen hat. Haben wir den Jugendvertreter nicht dazu gewählt, dass er unsere Interessen vertritt?“

Wieso bekam der Jugendvertreter diese Schwierigkeiten?

JAV soll die Interessen der jungen AN und Azubis vertreten. Dies tut sie innerhalb des BR. => Ansprechpartner bei Problemen ist nicht die Unternehmensleitung sondern der BR, der dann weitere Schritte unternimmt

BetrVG § 70 Allgemeine Aufgaben

(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung hat folgende allgemeine Aufgaben:

1. Maßnahmen, die den in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmern dienen, insbesondere in Fragen der Berufsbildung und der Übernahme der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten in ein Arbeitsverhältnis bei Betriebsart zu beantragen; (...)

2. darüber zu wachen, dass die zugunsten der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen durchgeführt werden.

3. Anregungen von in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmern, insbesondere in Fragen der Berufsbildung, entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, beim Betriebsrat auf eine Erledigung hinzuwirken. (...)

4. die Integration ausländischer, in § 60 Abs. 1 genannter Arbeitnehmer im Betrieb zu fördern und entsprechende Maßnahmen beim Betriebsrat zu beantragen.

(2) Zur Durchführung ihrer Aufgaben ist die Jugend- und Auszubildendenvertretung durch den Betriebsrat rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. (...)

Die Zahl der JAV-Mitglieder ist abhängig von

_____Der Anzahl AN < 18 Jahre und Azubis < 25 Jahre; Mitglieder des BR können nicht zu JAV-Vertretern gewählt werden!_____

Übungsaufgaben zu Mitbestimmung im Betriebsrat und JAV:

1 In welchem Gesetz findet man die Regelungen zur Wahl eines Betriebsrates in einem Betrieb? ☐

- (1) Bürgerliches Gesetzbuch BGB
- (2) Mitbestimmungsgesetz MitbestG
- (3) Betriebsverfassungsgesetz BetrVerfG
- (4) Handelsgesetzbuch HGB
- (5) Tarifvertragsgesetz TVG

2 Welche Aussage zum Betriebsrat ist falsch? ☐

Tragen Sie eine (9) ein, wenn alle Aussagen richtig sind.

- (1) Der Betriebsrat vertritt die Interessen der Arbeitnehmer eines Betriebes.
- (2) Der Betriebsrat überwacht die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften.
- (3) Der Betriebsrat vermittelt bei Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
- (4) Der Betriebsrat kann bei einigen unternehmerischen Entscheidungen, wie z. B. der betrieblichen Lohngestaltung, mitbestimmen.
- (5) Der Betriebsrat hat ein Mitbestimmungsrecht bei der Prokuraerteilung.

3 In welcher der folgenden Situationen kann der Arbeitgeber auch ohne Zustimmung des Betriebsrates Entscheidungen treffen? ☐

- (1) Kauf eines neuen EDV-Systems
- (2) Erstellen eines Urlaubsplanes
- (3) Aufstellung von Grundsätzen zur betrieblichen Lohngestaltung
- (4) Erstellen eines Sozialplanes
- (5) Festlegung von Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit

4 Welche der unten genannten Mitarbeiter eines Betriebes haben bei der Betriebsratswahl ☐

- (1) nur ein aktives Wahlrecht,
- (2) nur ein passives Wahlrecht,
- (3) sowohl ein aktives als auch passives Wahlrecht,
- (4) kein Wahlrecht.

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Aussage in das jeweilige Kästchen ein.

- a. Person A: Arbeiter, 24 Jahre alt, 3 Monate Betriebszugehörigkeit ☐
- b. Person B: Angestellte, 30 Jahre alt, 8 Jahre Betriebszugehörigkeit ☐
- c. Person C: Leiharbeiterin von einem externen Personalleasingunternehmen, 8 Monate im Betrieb beschäftigt ☐
- d. Person D: Auszubildender, 20 Jahre alt, 1 Jahr Betriebszugehörigkeit ☐
- e. Person E: Auszubildende, 17 Jahre alt, 1 Jahr Betriebszugehörigkeit ☐

Meine Lösung:

5 Welche der untenstehenden Kennzeichnungen gibt den vollständigen Personenkreis wieder, der ein passives Wahlrecht zur Jugend- und Auszubildendenvertretung besitzt. ☐

- (1) alle Mitarbeiter, die das 18. Lebensjahr vollendet haben
- (2) alle Mitarbeiter, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben
- (3) alle Mitarbeiter, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben
- (4) alle Mitarbeiter, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und alle Azubis
- (5) alle Auszubildenden, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben

6 Welche Aussage zur Wahl des Betriebsrates ist falsch? ☐

Tragen Sie eine (9) ein, wenn alle Aussagen richtig sind.

- (1) Es dürfen nur Arbeitnehmer gewählt werden, die einer Gewerkschaft angehören.
- (2) Wählbar ist jeder wahlberechtigte Arbeitnehmer, der mindestens 6 Monate im Betrieb beschäftigt ist.
- (3) Die Wahl findet nur alle 4 Jahre statt.
- (4) Der Wahltermin ist regelmäßig in der Zeit vom 01.03. bis zum 31.05. abzuhalten.
- (5) In einem Betrieb mit 4 wahlberechtigten Arbeitnehmern kann kein Betriebsrat gewählt werden.

7 Der Betriebsrat kann sich laut Gesetz in bestimmten Angelegenheiten des Betriebes am Entscheidungsprozeß beteiligen. Diese Rechte sind in ihrer Bedeutung in ☐

- (1) Mitbestimmungsrechte,
- (2) Mitwirkungsrecht
- (3) Informations- und Unterrichtsrecht abgestuft.

Ordnen Sie diese Beteiligungsrechte den folgenden Angelegenheiten zu, indem Sie die Ziffer vor dem zutreffenden Recht des Betriebsrates in das jeweilige Kästchen eintragen.

Tragen Sie eine (9) ein, wenn der Betriebsrat keine Einflußmöglichkeiten hat.

- a. Kündigung eines Mitarbeiters ☐
- b. Festlegung von Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit ☐
- c. Planung von Investitionen ☐
- d. Gewinnverteilung an die Gesellschafter des Unternehmens ☐
- e. Urlaubsplan ☐
- f. Entscheidung zwischen zwei Angeboten beim Kauf eines neuen DV-Systems ☐
- g. Gestaltung des Kantenraums ☐

1	2	3	4a)	b)	c)	d)	e)	5	6	7a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)
3	5	1	1	3	1	3	1	4	1	2	1	3	9	1	9	1

1. Winter 2021-2022, Aufgabe 18, Antwort 2

In der Süddeutschen Hausgeräte GmbH gibt es einen Betriebsrat und eine Jugend- und Auszubildendenvertretung. Stellen Sie fest, welche Aussage zutrifft!

1. In den Betriebsrat sind stets alle Arbeitnehmer/-innen eines Unternehmens ohne Einschränkungen wählbar.
2. Zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten über soziale Angelegenheiten zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber wird bei Bedarf eine Einigungsstelle eingerichtet.
3. Alle Jugend- und Auszubildendenvertreter/-innen sind gleichzeitig automatisch auch Mitglieder des Betriebsrats.
4. Die regelmäßige Amtszeit des Betriebsrats beträgt gemäß Betriebsverfassungsgesetz zwei Jahre.
5. Die Umsetzung von wirtschaftlichen Entscheidungen der Geschäftsführung bedarf in jedem Fall der ausdrücklichen Zustimmung des Betriebsrats.

2. Winter 2022-2023, Aufgabe 15, Antwort 5

Bei der ersten Sitzung des Betriebsrates nach der Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) stehen auf der Tagesordnung ausschließlich Fragen zur Berufsausbildung. Alle zu fassenden Beschlüsse betreffen überwiegend jugendliche Arbeitnehmer und Auszubildende. Prüfen Sie mithilfe des abgebildeten Auszugs aus dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), wer an dieser Sitzung mit welchem Recht teilnehmen darf!

1. In dieser Sitzung hat der JAV-Vorsitzende nur eine beratende Funktion und kein Stimmrecht.
2. Es ist zwingend vorgeschrieben, dass jedes JAV-Mitglied und der Ausbildungsleiter an dieser Sitzung teilnehmen. Der Ausbildungsleiter hat dabei Stimmrecht.
3. Es ist eine Teilnahme des JAV-Vorsitzenden notwendig, da dieser bei Stimmengleichheit doppeltes Stimmrecht besitzt.
4. An dieser Sitzung darf nur der JAV-Vorsitzende teilnehmen. Er hat in der Sitzung in jedem Fall doppeltes Stimmrecht.
5. An dieser Sitzung darf jedes JAV-Mitglied teilnehmen und hat dabei Stimmrecht.

Auszug aus dem Betriebsverfassungsgesetz

§ 60 Errichtung und Aufgabe

(1) In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf Arbeitnehmern, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (jugendliche Arbeitnehmer) oder die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind, werden Jugend- und Auszubildendenvertretungen gewählt.

[...]

§ 67 Teilnahme an Betriebsratssitzungen

(1) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann zu allen Betriebsratssitzungen einen Vertreter entsenden. Werden Angelegenheiten behandelt, die besonders die in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer betreffen, so hat zu diesen Tagesordnungspunkten die gesamte Jugend- und Auszubildendenvertretung ein Teilnahmerecht.

(2) Die Jugend- und Auszubildendenvertreter haben Stimmrecht, soweit die zu fassenden Beschlüsse des Betriebsrats überwiegend die in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer betreffen.

(3) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann beim Betriebsrat beantragen, Angelegenheiten, die besonders die in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer betreffen und über die sie beraten hat, auf die nächste Tagesordnung zu setzen. Der Betriebsrat soll Angelegenheiten, die besonders die in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer betreffen, der Jugend- und Auszubildendenvertretung zur Beratung zuleiten.

§ 68 Teilnahme an gemeinsamen Besprechungen

Der Betriebsrat hat die Jugend- und Auszubildendenvertretung zu Besprechungen zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat beizuziehen, wenn Angelegenheiten behandelt werden, die besonders die in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer betreffen.

3. Winter 2022-2023, Aufgabe 16, Antwort 4

Die Süddeutsche Hausgeräte GmbH plant verschiedene Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Beschäftigten haben werden. Prüfen Sie, in welchem Fall der Betriebsrat gemäß Betriebsverfassungsgesetz **nicht** mitbestimmungsberechtigt ist!

1. Die Süddeutsche Hausgeräte GmbH plant, für das kommende Jahr für alle Arbeitnehmer gemeinsame Betriebsferien von drei Wochen einzuführen, um das gesamte Werk für diesen Zeitraum schließen zu können.
2. Da im Januar/Februar 2023 ein neues Computerprogramm für die Verwaltung angeschafft werden soll, fällt durch die Umstellung zunächst ein erhöhter Arbeitsaufwand an. Deshalb plant die Geschäftsleitung, für diesen Zeitraum die wöchentliche betriebsübliche Arbeitszeit vorübergehend für jeden Arbeitnehmer um zwei Stunden zu erhöhen.
3. Da im letzten Jahr durch ungünstige Urlaubsplanung der Arbeitnehmer Produktionsstockungen entstanden sind, will die Geschäftsleitung allgemeine Grundsätze für die Urlaubsplanung aufstellen.
4. Die Süddeutsche Hausgeräte GmbH möchte expandieren und deshalb auch außereuropäische Märkte erschließen. Aus diesem Grund sollen durch die Geschäftsführer Kontakte zu einer Exportfirma aufgenommen werden, um die Möglichkeiten des Absatzes auf dem nordamerikanischen Markt zu erkunden.
5. Da sich die Diebstähle im Lager häufen, möchte die Geschäftsleitung Überwachungskameras installieren. Durch die Einführung und Anwendung dieser technischen Überwachungseinrichtung sollen die Arbeitnehmer kontrolliert werden.

Aufgabe	1	2	3
Lösung	2	5	4

4. Sommer 2023, Aufgabe 18, Antwort 1, 4, 2, 5, 3

Bei der Süddeutschen Hausgeräte GmbH stehen Betriebsratswahlen an. Bringen Sie die folgenden Schritte bei der Wahl des Betriebsrats in die richtige Reihenfolge, indem Sie die Ziffern 1 bis 5 in die Kästchen neben den Schritten eintragen! Beginnen Sie mit „Mehrere Mitarbeiter des Unternehmens bewerben sich als Kandidaten.“! Übertragen Sie anschließend Ihre senkrecht angeordneten Lösungsziffern in dieser Reihenfolge von links nach rechts in den Lösungsbogen!

Mehrere Mitarbeiter des Unternehmens bewerben sich als Kandidaten.	
Die abgegebenen Stimmen werden ausgezählt.	
Die Wahlbarkeit der Kandidaten wird geprüft und die Kandidaten werden bekannt gegeben.	
Das Wahlergebnis wird bekannt gegeben.	
Die Wahlberechtigten wählen in geheimer Wahl.	

5. Sommer 2023, Aufgabe 19, Antwort 1

In der Süddeutschen Hausgeräte GmbH gibt es einen Betriebsrat und eine Jugend- und Auszubildendenvertretung. Stellen Sie fest, welche Aussage zutrifft!

1. Zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber wird bei Bedarf eine Einigungsstelle eingerichtet.
2. Die Umsetzung von wirtschaftlichen Entscheidungen der Geschäftsführung bedarf in jedem Fall der ausdrücklichen Zustimmung des Betriebsrats.
3. Alle Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung sind gleichzeitig automatisch auch Mitglieder des Betriebsrats.
4. Die regelmäßige Amtszeit des Betriebsrats beträgt gemäß Betriebsverfassungsgesetz zwei Jahre.
5. In den Betriebsrat sind stets alle Arbeitnehmer sowie alle leitenden Angestellten eines Unternehmens wählbar.

6. Winter 2023-2024, Aufgabe 18, Antwort 3;2

Arbeitsrechtliche Fragen werden in zahlreichen Gesetzen geregelt. Ordnen Sie zu, indem Sie die Kennziffern von 2 der insgesamt 5 Rechtsquellen in die Kästchen neben den jeweils zugehörigen rechtlichen Regelungen eintragen! Übertragen Sie anschließend Ihre senkrecht angeordneten Lösungsziffern in dieser Reihenfolge von links nach rechts in den Lösungsbogen!

Rechtsquellen	Rechtliche Regelungen
1. Berufsbildungsgesetz	Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten unter Beachtung der geltenden Tarifverträge vertrauensvoll zusammen.
2. Jugendarbeitsschutzgesetz	Jugendlichen muss – je nach Alter – mindestens 25 bis 30 Werktage Urlaub gewährt werden.
3. Betriebsverfassungsgesetz	
4. Bundesurlaubsgesetz	
5. Kündigungsschutzgesetz	

7. Winter 2023-2024, Aufgabe 17, Antwort 1

Die Süddeutsche Hausgeräte GmbH prüft verschiedene Möglichkeiten zur Erhöhung der Flexibilität und zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Stellen Sie fest, welche Maßnahme sich gemäß Betriebsverfassungsgesetz **ohne** Beteiligung des Betriebsrats realisieren lässt!

1. Die Geschäftsführung informiert sich anhand von Konjunkturdaten, die von der Bundesregierung veröffentlicht wurden
2. Bessere Auslastung der Maschinen durch flexiblere Arbeitszeitregelungen
3. Betriebsbedingte Kündigungen
4. Stilllegung einiger Produktionszweige und entsprechende Reduzierung der Belegschaft
5. Einführung von Schichtarbeit

Aufgabe	4	5	6	7
Lösung	1-4-2-5-3	1	3-2	1

8. Sommer 2024, Aufgabe 16, Antwort 22, Aufgabe 17, Antwort 4

Die Süddeutsche Hausgeräte GmbH weist in den Altersgruppen bis 35 Jahre folgende Personalstruktur auf:

Altersgruppe	Arbeitnehmer	Davon zur Berufsausbildung beschäftigt
15 bis 17 Jahre	8	7
18 bis 24 Jahre	12	9
25 bis 30 Jahre	34	4
31 bis 35 Jahre	28	1

Es steht die Vorbereitung zur regelmäßigen Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) im Oktober 2024 an. Sie sollen diese Arbeit unterstützen. Die letzte Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung bei der Süddeutschen Hausgeräte GmbH fand am 28.10.2022 statt. Ihnen liegt der abgebildete Gesetzesauszug aus dem Betriebsverfassungsgesetz vor.

8 a

Stellen Sie fest, wie viele Personen bei der Wahl zur Jugend- und Auszubildendenvertretung gemäß der in der Situation abgebildeten Personalstruktur wahlberechtigt sind (aktives Wahlrecht)!

8 b

Sebastian Müller ist Mitglied in der am 28.10.2022 gewählten JAV. Er überlegt, ob er wieder zur Wahl antritt. Herr Müller wird am 15.07.2024 seine Ausbildung beenden und danach als Angestellter in der Abteilung Einkauf der Süddeutschen Hausgeräte GmbH übernommen. Er ist am 15.12.1999 geboren. Stellen Sie fest, welcher Sachverhalt zutrifft!

1. Herr Müller kann sich nicht wieder zur Wahl aufstellen lassen, da er zum Zeitpunkt der Wahl Auszubildender sein muss.
2. Herr Müller kann sich nicht wieder zur Wahl aufstellen lassen, da er während der nächsten Amtszeit die vorgeschriebene Altersgrenze erreicht. Somit ist er für eine Wiederwahl zu alt.
3. Herr Müller kann sich zur Wahl aufstellen lassen. Im Fall der Wiederwahl endet seine Amtszeit automatisch am 15.12.2024.
4. Herr Müller kann sich zur Wahl aufstellen lassen. Im Fall der Wiederwahl endet seine Amtszeit zusammen mit der Amtszeit der neu zu wählenden Jugend- und Auszubildendenvertretung.
5. Herr Müller kann sich nicht wieder zur Wahl aufstellen lassen, da nur eine Amtszeit zulässig ist.

9. Winter 2024-2025, Aufgabe 23, Antwort 2

Ein 23-jähriger Arbeitnehmer, neu gewähltes Betriebsratsmitglied, der seit einem Jahr bei der PROXIMUS Landesdirektion West beschäftigt ist, möchte auch gleichzeitig Jugend- und Auszubildendenvertreter werden. Stellen Sie fest, warum er **nicht** gewählt werden kann!

1. Weil das Höchstalter für die Wahl zum Jugend- und Auszubildendenvertreter 22 Jahre beträgt.
2. Weil eine gleichzeitige Mitgliedschaft in der Jugend- und Auszubildendenvertretung und im Betriebsrat nicht möglich ist.
3. Weil für die Wahl zum Jugend- und Auszubildendenvertreter eine Betriebszugehörigkeit von mindestens 18 Monaten erforderlich ist.
4. Weil eine Wahl zur Jugend- und Auszubildendenvertretung erst dann stattfindet, wenn mindestens 25 Jugendliche und Auszubildende im Unternehmen beschäftigt sind.
5. Weil nur Auszubildende zu Jugend- und Auszubildendenvertretern gewählt werden können.

Aufgabe	8 a	8 b	9
Lösung	22	4	2

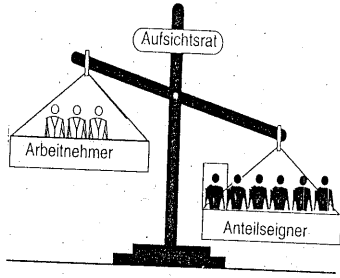
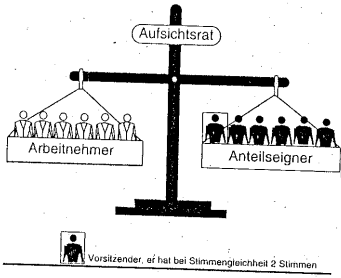
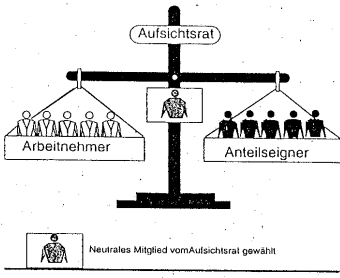
Erklärfilm zur Mitbestimmung im Aufsichtsrat



https://www.youtube.com/watch?v=kbjgi3_3MjI

6.2 Mitbestimmung auf Unternehmensebene

Die Mitbestimmung im Aufsichtsrat gibt es in drei verschiedenen Formen:

		
Gesetzliche Regelung: <i>Drittelbeteiligungsgesetz (2004)</i>	Gesetzliche Regelung: Mitbestimmungsgesetz (1976)	Gesetzliche Regelung: Montan-Mitbestimmungsgesetz (1951)
Gültig für: Kapitalgesellschaften (= AG, GmbH) bis 2000 Arbeitnehmer	Gültig für: Kapitalgesellschaften mit mehr als 2000 Arbeitnehmern	Gültig für: Bergbau, Eisen- und stahlerzeugende Industrie mit mehr als 1000 Arbeitnehmern
Sitzverteilung im Aufsichtsrat: <i>2/3 der Aufsichtsratsmitglieder wählen die Anteilseigner,</i> <i>1/3 die Arbeitnehmer</i>	Sitzverteilung im Aufsichtsrat: 1/2 AN-Vertreter 1/2 AG-Vertreter	Sitzverteilung im Aufsichtsrat: 1/2 AN-Vertreter 1/2 AG-Vertreter + 1 neutrales Mitglied
Liegt eine paritätische Mitbestimmung vor? <i>Nein, die Anteilseigner haben die Stimmenmehrheit.</i>	Liegt eine paritätische Mitbestimmung vor? Nein, da bei Stimmengleichheit der Vorsitzende (in der Regel von der Kapitalsseite gestellt) zwei Stimmen hat. „Scheinparität“	Liegt eine paritätische Mitbestimmung vor? Ja, da ein neutrales Mitglied!

Aufgaben

1. Die Sorglos GmbH ist ein aufstrebendes, junges Unternehmen in der Baubranche mit insgesamt 1.950 Beschäftigten, davon 400 Angestellten, 1.450 Arbeitern und 100 Auszubildenden

(1) Die Unternehmensleitung der Sorglos GmbH will ein neues flexibles Arbeitszeitmodell zur Anpassung an Beschäftigungsschwankungen einführen. Ihr Vorgesetzter gibt Ihnen den Auftrag, die Rechte des Betriebsrats für diesen Fall zu prüfen. Welche Informationen können Sie dem Betriebsverfassungsgesetz entnehmen (siehe nachstehenden Auszug)? **Lösung e**

- a) Das Schichtenmodell kann ohne Benachrichtigung des Betriebsrats eingeführt werden.
- b) Der Betriebsrat muss lediglich vor der Einführung unterrichtet werden.
- c) Der Betriebsrat muss informiert und seine Alternativvorschläge lediglich angehört werden.
- d) Der Betriebsrat muss nur deshalb informiert werden, weil er ein Benachrichtigungsrecht hat.
- e) Der Betriebsrat hat nach Betriebsverfassungsgesetz ein Mitbestimmungsrecht.

(2) Aufgrund der wachsenden Auftragseingänge wird Ihr Betrieb 200 zusätzliche Mitarbeiter einstellen. Welche der untenstehenden Alternativen erläutert die richtige Zusammensetzung des Aufsichtsrates der Sorglos GmbH nach Erhöhung der Beschäftigungszahl? **Lösung c**

- a) Lediglich 1/3 der Aufsichtsratsmitglieder dürfen von der Belegschaft der Sorglos GmbH gewählt werden.
- b) Alle Arbeitnehmervertreter werden ausschließlich von den in der Firma vertretenen Gewerkschaften bestellt.
- c) Der Aufsichtsrat der Sorglos GmbH wird mit der gleichen Anzahl Arbeitnehmervertreter und Vertreter der Anteilseigner besetzt.
- d) Der Aufsichtsrat wird ausschließlich von den Kapitaleignern bestellt.
- e) In den Aufsichtsrat wird zusätzlich ein neutrales Mitglied bestellt.

(3) In der Sorglos GmbH steht die Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) an. Ihnen liegt der nachstehende EDV-Ausdruck vor.

Prüfen Sie, wie viele Personen wählen dürfen! Lösung: **100 Personen**

Auszubildende der Sorglos GmbH im Alter bis zu 26 Jahren

Alter	Anzahl Auszubildende
16	-
17	-
18	50
19	-
20	-
21	30
22	-
23	15
24	-
25	-
26	5

Aufgabe	1-1	1-2	1-3
Lösung	e	c	100

2. Sie sind Mitarbeiter/-in der Spedition „Logistik GmbH“, in der zurzeit folgende Personen beschäftigt sind:
- 1 Geschäftsführer
 - 6 Abteilungsleiter
 - 25 Angestellte (alle volljährig)
 - 24 Lagerarbeiter (davon sind 20 volljährig, 4 sind Jugendliche)
 - 10 Berufskraftfahrer
 - 6 Auszubildende (zwischen 18 und 24 Jahren)
- 72 Personen insgesamt

In 10 Wochen findet die Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung statt. Sie sind in den Wahlvorstand bestellt. Es wurde bereits eine Liste wichtiger Regelungen zusammengestellt. Prüfen Sie anhand des neben stehenden Auszuges aus dem Betriebsverfassungsgesetz, welche dieser Regelungen **nicht** zutrifft! **Lösung e**

- a) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung wird in geheimer Wahl gewählt.
- b) Wahlberechtigt sind nur die vier Jugendlichen Lagerarbeiter und die sechs Auszubildenden.
- c) Wählbar sind grundsätzlich alle Mitarbeiter unter 25 Jahren und Auszubildende.
- d) Für die Jugend- und Auszubildendenvertretung sind Personen nicht wählbar, wenn sie dem Betriebsrat angehören.
- e) Entsprechend der Anzahl von 72 Mitarbeiter/-innen sind fünf Jugend- und Auszubildendenvertreter zu wählen.

3. In welchem Fall hat der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht? **Lösung e**

- a) Festlegung über Umfang und Schwerpunkt betrieblicher Investitionen
- b) Entscheidung über die Vergabe eines Auftrags über den Bau einer Fertigungsstraße an den günstigsten Anbieter
- c) Entscheidung über die Höhe der Vergütung der Vorstandsmitglieder
- d) Entscheidung über die Entlassung eines Aufsichtsratsmitglieds
- e) Aufstellung des Urlaubsplanes
- f) Entscheidung über die Höhe der Gewinnausschüttung

4. Für welche Aufgabe ist der Betriebsrat laut Betriebsverfassungsgesetz zuständig? **Lösung c**

- a) Für den Abschluss von Manteltarifverträgen
- b) Für die Beachtung der Tarifautonomie in den Betrieben
- c) Für Fragen der betrieblichen Berufsausbildung
- d) Für Durchführung von Streikmaßnahmen
- e) Für die Gewährung der Mutterschutzfrist

Aufgabe	2	3	4
Lösung	e	e	c

5. Sie sind Mitarbeiter/-in der Sanitär GmbH und wurden in den Wahlvorstand für die anstehenden Betriebsratswahlen berufen. Sie sollen bei der Organisation der Betriebsratswahl mitwirken. Es stehen Ihnen folgende Angaben zur Verfügung:

Personal der Sanitär GmbH

Alter	Anzahl
Unter 16 Jahren	6, davon 1 Auszubildender
18 - 24 Jahre	4, davon 2 Auszubildende
25 - 30 Jahre	3
über 30 Jahre	11, davon 1 leitender Angestellter
Insgesamt	24

Besonderheiten:

- Herr Kühl, ledig, in der Probezeit, 21 Jahre alt, Betriebszugehörigkeit 2 Monate, ist in der Personalstatistik erfasst
 - Alle weiteren Angestellten sind seit mehr als einem Jahr im Betrieb
- a) Stellen Sie fest, wie viele Wahlberechtigte bei der Betriebsratswahl in das Wählerverzeichnis eingetragen sein müssen! **Lösung: 17**
- b) Zu einem späteren Zeitpunkt wird nach dem Betriebsverfassungsgesetz die Jugend- und Auszubildendenvertretung gewählt. Stellen Sie fest, wie viele Wahlberechtigte bei dieser Wahl in die Wahlliste eingetragen sein müssen! **Lösung: 8**

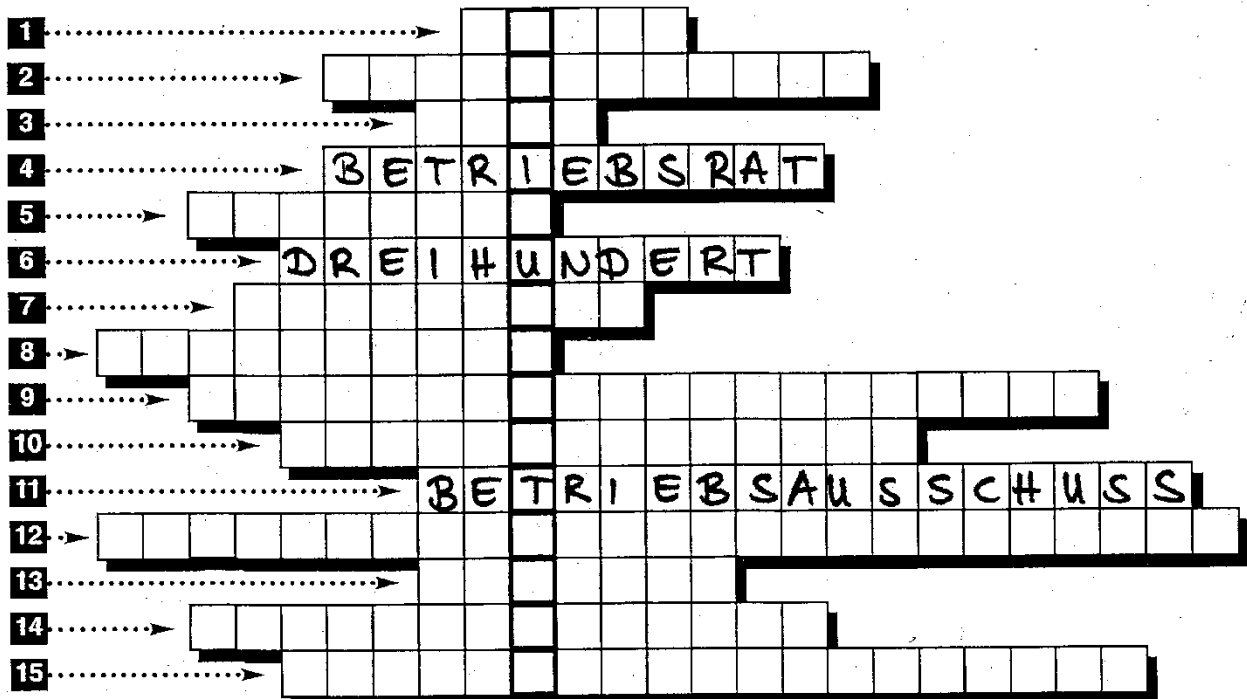
Aufgabe	5-a	5-b
Lösung	17	8

Kreuzworträtsel (Thema: Betriebsrat & Co)

Das Lösungswort (von oben nach unten gelesen):

„Manchmal gibt es durchaus Fälle, da hilft nur die ...“

1. In den Betriebsrat wählbar sind alle Wahlberechtigten, die seit mindestens ... Monaten dem Betrieb angehören.
2. Die Zahl der Betriebsratsmitglieder richtet sich nach der Zahl der ...
3. Betriebsräte können gewählt werden in Betrieben mit mindestens ... ständigen wahlberechtigten Arbeitnehmern.
4. Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses werden vom ... bestimmt.
5. Eine ohne ... des Betriebsrats ausgesprochene Kündigung ist unwirksam.
6. Erst in Betrieben mit mehr als ... Beschäftigten muss eine bestimmte Anzahl der Betriebsratsmitglieder von der Berufstätigkeit freigestellt werden.
7. Bei einer geplanten Betriebsverlegung hat der Betriebsrat ein ...recht.
8. Eingeschränktes Mitbestimmungsrecht
9. Vertrag zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat
10. Der Betriebsrat hat bei sozialen Angelegenheiten ein ...recht.
11. In Betrieben mit mehr als neun Betriebsratsmitgliedern führt er die laufenden Geschäfte des BR.
12. Lesestoff zum Betriebsrat
13. Es besteht keine ... , einen Betriebsrat zu wählen.
14. Mitbestimmungsinstitution: Jugend- und ...vertretung
15. Großes Treffen aller Arbeitnehmer während der Betriebszeit.



(Ü = Ü)

Lösungen Kreuzworträtsel

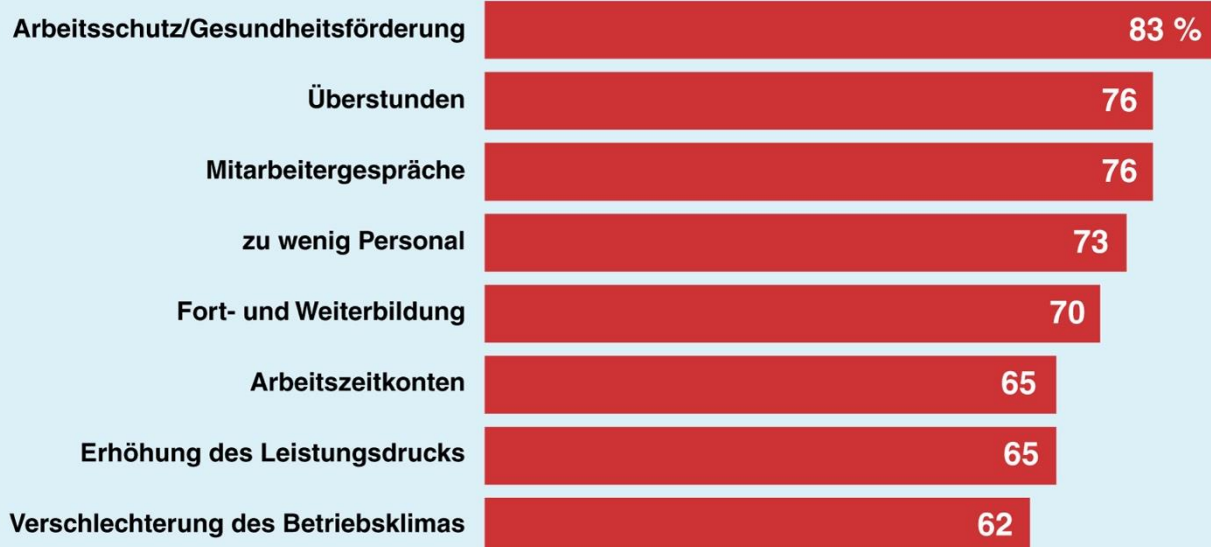
- | | |
|----|---------------------------|
| 1 | sechs |
| 2 | Arbeitnehmer |
| 3 | Fünf |
| 4 | Betriebsrat |
| 5 | Anhörung |
| 6 | Dreihundert |
| 7 | Beratungs |
| 8 | Mitwirkung |
| 9 | Betriebsvereinbarung |
| 10 | Mitbestimmungsrecht |
| 11 | Betriebsausschuss |
| 12 | Betriebsverfassungsgesetz |
| 13 | Pflicht |
| 14 | Auszubildenden |
| 15 | Betriebsversammlung |

Lösungswort: EINIGUNGSSTELLE



Betriebsratsarbeit: Was auf der Tagesordnung steht

Häufigste Problembereiche der Betriebsratsarbeit in Deutschland im Jahr 2014 in Prozent



Quelle: WSI-Betriebsräte-
befragung 2015

© Globus  11116